



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

09/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	7
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	11
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	13
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	14
DIREITO PRIVADO 2	16
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	18
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	19
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	21
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	25
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	29
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	29
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	35
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
DIREITO PRIVADO 3	40
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
DIREITO EMPRESARIAL	62
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL.....	62
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL.....	63

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Remuneração de ex-síndico destituído em outro processo falimentar. Decisão que entendeu pela destituição do agravante da presente falência em decorrência de destituição por má conduta em outro procedimento falimentar e pela consequente perda da remuneração. Inconformismo do ex-síndico. Afastada preliminar de intempestividade suscitada pela agravada. A destituição do múnus de síndico em dado processo falimentar implica na perda da remuneração somente no âmbito do processo falimentar em que houve a destituição. Nos demais em que atue como síndico, pode ser substituído e proporcionalmente remunerado pelo trabalho até então realizado. É princípio basilar de hermenêutica jurídica a interpretação restritiva de normas punitivas e, em se tratando a destituição de uma sanção, a norma que a institui há de ser interpretada restritivamente, assim como aquela que prevê a perda da remuneração para o caso de destituição, mas não o faz expressamente para a superveniência de reconhecimento de impedimento. Considerando a satisfatória motivação exposta na decisão agravada a justificar o levantamento de 60% do valor arbitrado à remuneração sindical pela Vivante, afigura-se desnecessária a determinação de devolução da quantia já levantada. Reconhecida a ocorrência de substituição e o direito do ex-síndico à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado até sua substituição, o montante deverá ser arbitrado na origem. Recurso parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2098702-44.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 12/09/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. Atendimento realizado pelo médico corréu em hospital credenciado sem equipamentos adequados, a exigir transferência da paciente. Falecimento da genitora do autor em virtude de infarto do miocárdio ocorrido durante remoção para outro hospital em veículo particular. Elementos dos autos permitem concluir pela prática do ilícito culposo. Paciente idosa que deveria, mas não foi removida para segundo hospital em ambulância. Laudo pericial conclui pela falta de emprego do protocolo adequado para remoção da paciente, cuja responsabilidade se atribui ao médico que prestou o atendimento e ao plano de saúde. Omissão do prontuário não pode resultar em proveito do médico. Nexo causal invertido e presumido, cabendo aos corréus demonstrar a ausência de relação de causa e efeito entre a falha no atendimento médico e a imediata morte da paciente. Dano consistente da perda da chance de sobrevivência da paciente a atingir o autor, eis que teve subtraído o direito de conviver mais tempo com a mãe, além de terem de presenciar o sofrimento do ente querido. Indenização reduzida para R\$30.000,00, mais adequada e proporcional à chance subtraída da paciente. Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1005462-35.2021.8.26.0405](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 12/09/23).

“INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. Vídeo de cunho jornalístico e humorístico ("Greg News"). Menção ao nome do autor, com referência a acusações contra este por suposto cometimento de ilícitos ambientais e de grilagem de terras. Sentença de procedência. Incorreção. Liberdade de expressão e de manifestação constituem direito fundamental, a ser ponderado com direitos da personalidade. Programa opinativo humorístico, sem efetiva imputação direta de fatos ilícitos ao

autor. Menção a fatos públicos e notórios, com a ressalva de que se trata de acusações, com mera valoração da atuação do autor no agronegócio. Fatos afirmados durante o programa envolvem a existência de investigação em face do autor pela prática de ilícitos contra o meio ambiente e grilagem de terras. Autor pessoa notória, em razão da atividade agropecuária e das acusações que sofreu, divulgadas pela mídia em geral. Acusações realmente existentes, pendentes de apuração, envolvem matéria de interesse público. No mais, natureza humorística do programa, permeado pela ironia e pela sátira, confere maior flexibilidade à liberdade de expressão, sem que se configure ofensa à honra. Trocadilho com as iniciais pelas quais o autor é conhecido não implica a imputação de agiotagem. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1087330-43.2022.8.26.0100](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 12/09/23).

“**COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA.** Correção monetária realmente indevida, dom modo como estabelecida. Contrato com prazo inferior àquele em que autorizada incidência por índices próprios e com periodicidade mensal, nos termos do art. 46, da Lei 10.931. Irrelevância ao deslinde de previsão de parcela final, de valor ínfimo, isoladamente aprazada para cerca de seis meses após para a unidade 517 e 01 ano e sete meses após para a unidade 518. Contratos quitados no período de vinte e quatro meses. Aplicação, contudo, da correção anual e devolução, no caso, simples. Sentença parcialmente mantida. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1013633-52.2023.8.26.0100](#), Rel. Claudio Godoy, j. 26/09/23).

“**COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA.** Ação ajuizada para questionar a periodicidade da correção monetária. Pagamento de parte substancial do preço no período de 30 meses, subsistindo uma única parcela, de valor ínfimo, a ser paga 8 meses após. Critério adotado pela vendedora tem a nítida finalidade de fraudar norma cogente, postergando de forma artificial o prazo de duração do contrato. Abusividade da cláusula contratual que prevê correção monetária mensal, diante das circunstâncias do caso concreto. Admissibilidade de se promover a integração do contrato, a fim de determinar correção monetária anual, mantidos os mesmos indexadores. Restituição do indébito em dobro. Ausência de prova de má-fé da ré. Cobrança realizada antes do reconhecimento da nulidade da cláusula contratual. Restituição simples. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1029381-27.2023.8.26.0100](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 26/09/23).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DIREITO AUTORAL – UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM AUTORIZAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITO – CONTRAFAÇÃO CONSTATADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1036751-97.2022.8.26.0001](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 26/09/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO** – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Parte requerida requer improcedência ou a redução do montante fixado por danos morais, uma vez que o médico teria agido de forma adequada – Impossibilidade – Prova documental – inclusive no âmbito ético e criminal - conclusiva no sentido de falha na prestação do serviço médico, com indevida e prematura alta (o caso era grave), tendo

o paciente ido a óbito posteriormente – Montante da indenização que se mostra adequada ao caso concreto - Recurso do Hospital requerido desprovido; dando-se parcial provimento ao apelo da parte autora para que os juros moratórios fluam do evento danoso – óbito – conforme enunciado de Sumula nº 54, não conhecido o apelo do médico requerido, por deserção.” (Apelação Cível nº [1003791-95.2014.8.26.0445](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 26/09/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** – Direito autoral – Ressarcimento – Inadmissibilidade – Conteúdo integral probatório que demonstra que houve contratação entre as partes de um projeto arquitetônico para residência de clientes da requerida – Divulgações pela ré de imagens feitas pela autora como arquiteta que não figuram como tomada de direito autoral, tendo todas elas constado o crédito de autoria da demandante através de seu logotipo – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001076-76.2022.8.26.0291](#), Rel. Alvaro Passos, j. 29/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Plano de saúde. Tutela antecipada. Cumprimento provisório de sentença. Ausência de condenação da ré ao custeio/cobertura de acompanhante terapêutico. Autor que objetiva a cobertura. Ausência de dever de cobertura, por estar fora dos limites do julgado e do contrato. Atribuição que deve ser conferida à instituição escolar e não ao plano de saúde. Precedentes jurisprudenciais. R. decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2201930-35.2023.8.26.0000](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 29/09/23).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM**. Insurgência contra r. decisão que homologou o plano de partilha conferido pelo partidor judicial. Não acolhimento. Imóvel adquirido por sucessão na constância do casamento, que integra os bens particulares do *de cujus*, que contraiu núpcias com a agravada sob o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do artigo 1.659, I, CC. Descendentes que herdaram referido bem em concorrência com o cônjuge supérstite, em partes iguais, conforme corretamente estabelecido no plano de partilha. Aplicação do artigo 1.829, I, CC. Vale dizer, embora seja comum a interpretação equivocada dos citados artigos, a Lei distingue o direito de herança da comunicação de patrimônio por afetação do regime de bens, cujos efeitos jurídicos não devem ser confundidos. Elucidação doutrinária. Pedido de colação de bens. Descabimento. Individualização e apuração dos bens supostamente sonegados que dependem de ajuizamento de ação própria (art. 612, CPC). Precedente da Câmara. Alegação de que os valores atribuídos aos bens estão abaixo daqueles praticados no mercado e, portanto, prejudicam o erário. Não conhecimento. Falta de interesse recursal. Matéria que deve ser suscitada exclusivamente pelo fisco (art. 18, CPC). Pedido de expedição de alvará, ademais, que sequer foi conhecido pela r. decisão recorrida. **DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.**” (Agravado de Instrumento nº [2180526-25.2023.8.26.0000](#), Rel. Donegá Morandini, j. 11/09/23).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITOS AUTORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Inépcia da inicial – Afastamento – Prescrição não verificada – Alegação de utilização do trabalho intelectual da autora em revistas e site da ré – Não ocorrência de violação ao direito autoral – Mera identidade de temas e ideias, materializados de formas distintas – Inexistência de proteção legal à ideia – Inteligência do Artigo 8º, I, da Lei nº 9.610/98 – Ausência de dano material ou moral a ser indenizado – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [0203469-47.2012.8.26.0100](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 06/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – Pedido de Tutela antecipada – Indeferimento – Ausência dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Necessidade de instauração do contraditório – Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2235733-09.2023.8.26.0000](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 12/09/23).

“APELAÇÃO – ERRO MÉDICO - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais e materiais – Alegação de falha no atendimento médico-hospitalar que ocasionou lesão ureteral durante a realização de procedimento cirúrgico (histerectomia por endometriose profunda) – Ausência de provas do fato constitutivo do direito – Prova pericial realizada de forma minuciosa e que não constatou conduta imperita, sendo atestada a ocorrência de lesão ureteral como risco inerente ao procedimento – Inexistência dos requisitos da responsabilidade civil – Sentença de improcedência confirmada. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1039848-50.2019.8.26.0506](#), Rel. Enio Zuliani, j. 28/09/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – Negligência em consulta – Perda do olho direito - Perícia realizada - Laudo Pericial não impugnado que é fundamentado ao afirmar que o diagnóstico foi realizado de forma assertiva, bem como a indicação de cirurgia com urgência para retirada de corpo estranho - Inexistência de culpa ou dano a ser ressarcido - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001903-54.2020.8.26.0066](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 28/09/23).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LEGITIMIDADE DO FACEBOOK PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DE DEMANDAS ENVOLVENDO O WHATSAPP, POIS INTEGRAM UM MESMO GRUPO ECONÔMICO, NÃO HAVENDO REPRESENTAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL DO APLICATIVO - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - AUTORA SOLICITOU A CADA UMA DAS CORRÉS INFORMAÇÕES DISTINTAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE CADA RÉ ESTÁ DELIMITADA AO QUE FOI REQUERIDO NA INICIAL E RESPECTIVO ADITAMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE

PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1005172-25.2021.8.26.0177](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 01/09/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Manifestação pejorativa da ré em relação à autora, companheira de seu ex-marido, por meio de postagem no Facebook, o que gerou a visualização e o comentário de outras pessoas, a motivar a propositura da ação. Sentença de procedência, para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais (R\$ 12.000,00), valor passível de correção, além de condená-la à realização de publicação, na mesma plataforma, com mensagem de retratação, em 10 dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R\$ 200,00, limitada a R\$ 2.000,00. Apela a ré, alegando que a situação não se mostrou hábil a causar lesão à esfera de direitos da personalidade da autora; os comentários não tiveram amplo alcance; não se verifica ilicitude na conduta da ré; mero aborrecimento não é capaz de gerar abalo moral indenizável; eventual manutenção da indenização comportaria minoração do valor. Descabimento. Indenização por danos morais. Reconhecimento de que as manifestações da ré configuraram excesso capaz de violar a intimidade, a honra e a imagem da autora, justificando a fixação de indenização. Informações veiculadas em rede social de grande visibilidade, sendo capazes de atingir uma gama muito grande de pessoas. Impossibilidade de mensuração da quantidade de pessoas atingidas pela informação, dada a possibilidade de envio da imagem a outras pessoas que não necessariamente aquelas constantes na postagem, o que torna necessária uma atenção e um cuidado muito maiores com as manifestações realizadas através deste tipo de meio de comunicação. Direito à livre manifestação do pensamento assegurado, desde que não haja excesso, na medida em que o abuso, com ora evidenciado, deve ser devidamente reprimido, razão pela qual resta mantida a indenização por danos morais. Quantum indenizatório. Inexistência de elementos, nos autos, capazes de demonstrar que o valor estabelecido se mostraria excessivo ou mesmo inadequado, descabendo, portanto, sua modificação, na medida em que se mostra apto a atender ao escopo satisfatório, punitivo e educativo da reparação por dano moral. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1012530-63.2021.8.26.0590](#), Rel. James Siano, j. 25/09/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS – Erro médico – Procedência – Culpa da ré incontroversa pelo óbito intrauterino dos dois nascituros gêmeos da autora, às 37 semanas de gestação - Dever de indenizar reconhecido - Danos morais configurados – Quantum indenizatório majorados para R\$200.000,00, considerando a gestação gemelar, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003243-17.2021.8.26.0157](#), Rel. Moreira Viegas, j. 25/09/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - Danos materiais, morais e estéticos - Erro médico - Procedência parcial do pedido - Inconformismo do autor e da operadora do plano de saúde - Desacolhimento - Laudo pericial conclusivo quanto à existência de nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido - Autor que se submeteu a uma cirurgia para a correção da função mastigatória, suportando sequela em membro inferior denominada "síndrome do pé caído" - Danos materiais, morais e estéticos configurados - Indenização fixada em R\$ 7.400,00 (danos materiais) e R\$ 40.000,00 (danos morais e estéticos englobados) - Descabimento da redução pretendida pela operadora e da majoração buscada pelo autor para R\$ 400.000,000 - Observância dos princípios da

proporcionalidade e da razoabilidade - Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000612-69.2020.8.26.0114](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 25/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – HOME CARE** – Tutela antecipada parcialmente deferida para impor à ré o fornecimento do procedimento de home care aos agravados, no prazo de 02 dias, sob pena de multa diária de R\$ 3.000,00 – Exiguidade do prazo concedido – Ausência de justificativa para ampliação do prazo – Excessividade da multa – Inocorrência - Medida concedida para preservação da saúde dos agravados, esta sim que tem valor inestimável e tão somente se fixa a possibilidade de vir a ser multada, a agravante, acaso descumpra a ordem a ela dada, estando nessa formulação o caráter desta tal medida, que se adequa à teleologia subjacente à tutela inibitória, ainda mais quando se verifica que reverte-se esta lógica pela conduta daquele que está sujeito à ordem judicial, quando este se opõe, sem justificativa firme, ao cumprimento do quanto lhe é imposto na forma da lei, e, aí sim, se transforma em sanção, pois é o único modo que, fica ensejada a efetividade da tutela antecipada. **Agravo desprovido.**” (Agravo de Instrumento nº [2118668-90.2023.8.26.0000](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 26/09/23).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. NÃO CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO REQUERENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA, VISTO QUE O DESCUMPRIMENTO, AO QUE TUDO INDICA, OCORRE DESDE JULHO DE 2020, O QUE DESCARACTERIZA A ALEGADA URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2233124-53.2023.8.26.0000](#), Rel. Marcia Monassi, j. 06/09/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Realização de cirurgia para colocação de pino em fratura do punho direito. Necessidade de realização de uma segunda cirurgia. Alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares. Improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Reparação civil que enseja a comprovação de ato ilícito doloso ou culposo (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexos causal. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Culpa que deve ser aferida no caso concreto, tratando-se de responsabilidade subjetiva, tendo em vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no Art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Falha na prestação do serviço não comprovada. Laudo pericial conclusivo no sentido de que não é possível computar as queixas referidas pelo requerente como tendo sido ocasionadas, de forma direta ou indireta, pela primeira cirurgia ortopédica a que foi submetido. Imperícia afastada pelo expert, especialista em ortopedia e traumatologia. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003475-06.2016.8.26.0286](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 28/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Paciente diagnosticado com autismo (TEA- CID 10-F84.0). Necessidade de tratamento multidisciplinar com método ABA. Negativa de custeio. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Devida a disponibilização do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do menor. Prescrição médica expressa. Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Ofensa da boa-fé objetiva e do objeto da contratação. Dano moral, contudo, não evidenciado. Precedentes deste E. tribunal de Justiça. **Recurso do autor e da ré desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1020802-19.2021.8.26.0114](#), Rel. Costa Netto, j. 28/09/23).

“SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADA CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA Nº. 103 DO TJSP. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE DANO MORAL ADVINDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001507-83.2022.8.26.0300](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 29/09/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO AUTOR. Danos materiais e morais. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Duplo apelo. Compartilhamento (distribuição) de curso pago em grupo de *WhatsApp* sem a autorização do autor. Gravação de vídeos por aplicativo *XRecorder* (pirataria) e envio de páginas em arquivo pdf. Recurso do autor. Pleito de reconhecimento dos danos materiais. Cabimento. Exegese dos art. 103 e 107, IV, da LDA. Recurso do réu. Alegação de inexistência de danos. Impossibilidade. Atos que feriram os termos de uso da plataforma do curso e a Lei de Direitos Autorais. Insatisfação com o conteúdo do curso que não autoriza seu compartilhamento em claro prejuízo ao autor. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.” (Apelação Cível nº [1038488-30.2020.8.26.0576](#), Rel. Pastorelo Kfourri, j. 27/09/23).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO AUTORAL – Ilustrações feitas pela autora que foram alteradas e indevidamente utilizadas pela ré – Procedência – Insurgência das partes. RECURSO DA RÉ – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Descabimento – Sentença bem fundamentada, que analisou adequadamente as questões suscitadas e minuciosamente os depoimentos prestados pelas testemunhas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Preliminar afastada – Mérito – Comprovação de que as ilustrações produzidas pela autora foram alteradas e utilizadas por parceiro da ré sem o seu prévio consentimento – Configurada ofensa ao direito autoral e moral da requerente, de acordo com o disposto na Lei nº 9.610/98. RECURSO DA AUTORA – Valor da indenização por dano moral que foi bem fixado, não havendo que se falar em majoração – Decisão mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1041433-89.2022.8.26.0100](#), Rel. Miguel Brandi, j. 27/09/23).

“APELAÇÃO - CONSUMIDOR – ERRO MÉDICO – Improcedência - Procedimento cirúrgico explorador, realizado em conformidade com os preceitos médicos legais - Perícia que concluiu

pela regularidade do procedimento e do atendimento prestado pelo médico requerido – Não caracterizada a responsabilidade do médico réu – Afastamento do pleito indenizatório – Reconvenção – Improcedência – Autora que não agiu de forma ilícita – Ajuizamento da ação em face do réu, não tem o condão de gerar o dever de indenizar – Autora e réu não podem responder por eventual conduta inadequada de equipe médica diversa – Sentença mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1115391-84.2017.8.26.0100](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 27/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que deferiu a tutela provisória. Paciente com idade avançada e diagnóstico de Parkinson. Recomendação médica para internação domiciliar. Serviços técnicos desempenhados por profissionais da área da saúde. Presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória. Prazo e valor da multa adequados e proporcionais. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2203436-46.2023.8.26.0000](#), Rel. Lia Porto, j. 28/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITOS AUTORAIS – Demanda proposta pelo ECAD visando à tutela inibitória de realização de eventos futuros sem autorização e recolhimento devido à entidade; bem como a condenação ao pagamento das importâncias devidas por ocasião da realização de eventos públicos musicais pretéritos pelo Município de Parapuã – Sentença de parcial procedência, condenando-o ao pagamento dos direitos autorais devidos em apenas um dos eventos – Irresignação do autor – Anulação da sentença por outra razão – Julgamento *extra petita* que não se verifica, uma vez que o juiz pode evocar fundamentos de direito não referidos pelas partes, vedando-se apenas que exacerbe as balizas do pedido – Fundamento empregado, atinente ao art. 71 da Lei nº 8.666/93, que, todavia, foi inaugurado na sentença e dependia do prévio debate a respeito de comportamento omissivo ou comissivo da Municipalidade na fiscalização dos contratos, sendo a aferição da existência de tal conduta o ponto determinante a respeito de ser possível, ou não, a responsabilização do ente público, conforme ditames estabelecidos na ADC 16 pelo Excelso STF – Sentença que, neste tópico, constituiu decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC – Necessidade de exaurir debate sobre tal questão, do que imperiosa é a anulação da sentença, prejudicadas as demais teses – **SENTENÇA ANULADA, com determinação.**” (Apelação Cível nº [1003537-61.2022.8.26.0407](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 29/09/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALIENAÇÃO DE SUPOSTO BEM EM CONDOMÍNIO SEM ANUÊNCIA DA SUPOSTA CONDÔMINA E SEM REPASSE DO VALOR CORRESPONDENTE À MEAÇÃO – Demanda fundada em suposta partilha igualitária de imóvel comum, em anterior ação de união estável – Sentença que afastou a pretensão, sob o fundamento de que o imóvel não foi objeto de partilha entre as partes quando julgada a ação de união estável – Inconformismo – Rejeição – Casal que viveu em união estável e somente depois de vários anos da separação ajuizou ação de união estável e de partilha – Fase postulatória do processo de união estável que não deixa dúvida a respeito do único bem a ser partilhado: sociedade empresária consistente em oficina mecânica – Sentença de partilha que se circunscreve a partilhar a referida empresa, observando que as partes teriam realizado partilha amigável anos antes, quando da separação, a respeito dos bens imóveis –

Inexistência de condomínio e consequentemente de obrigação de repassar metade do valor da venda – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1005479-06.2022.8.26.0577](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 20/09/23).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS, CUMULADA COM A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS E DANOS MATERIAIS (*Fazenda São Sebastião, Guararema/SP*) - Procedência parcial em primeiro grau - Hipótese de incidência dos arts. 80, II, 104, III, 109, 166, IV e V, 168, parágrafo único, 169, 396, 611, § 1º, 844, 1.199, 1.206, 1.784, 1.791 e parágrafo único, e 1.793, §§ 2º e 3º, do Código Civil, conjugados com o art. 619, I, do Código de Processo Civil - Ineficácia e invalidade de pleno direito, simultâneas, do negócio jurídico de disposição onerosa da posse de quinhão de bem imóvel integrante de espólio, no curso de inventário com partilha não concluída, mantido no regime de condomínio indivisível - Ausência (i) de autorização do juízo da sucessão, (ii) da formalização da operação translatícia por escritura pública, lavrada em notas de tabelião, e (iii) do consentimento expresso dos demais coerdeiros e viúva meeira, compossuidores excluídos - Inobservância de normas de ordem pública, envolvendo formalidades essenciais - Inoponibilidade dos efeitos de transação/mediação em face de terceiros de boa-fé, dos credores e do fisco não intervenientes - Preexclusão da mora - Legitimidade da extinção/resolução do vínculo obrigacional com a restituição das partes ao estágio primitivo - Inversão da posse subordinada à restituição integral do valor quitado - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001372-23.2022.8.26.0219](#), Rel. César Peixoto, j. 05/09/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória fundada em aventado erro médico - Óbito de menor com 35 dias de vida, filho, irmão e neto dos autores - Sentença de parcial procedência para o fim de condenar a operadora de saúde corré Unihosp Saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 99.800,00 para os pais e irmão e R\$ 49.900,00 para cada um dos avós autores, totalizando R\$ 499.000,00, julgada improcedente a demanda em relação à corré Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul - Inconformismos dos autores para postular a responsabilidade solidária das rés e da corré Unihosp arguindo a ilegitimidade ativa de irmão e avós, defendendo, no mais, a improcedência da demanda - Ilegitimidade ativa não verificada dado o vínculo de parentesco e os presumíveis danos que a perda súbita de irmão e neto são capazes de causar - Nexos de causalidade entre a conduta da corré Beneficência Portuguesa e o evento danoso não verificado, o que obsta o reconhecimento da responsabilidade solidária na hipótese - Bebê diagnosticado com pneumonia e bronquiolite nas dependências da corré Beneficência Portuguesa, com prescrição de medicamentos e internação em UTI - Corré Unihosp, operadora de saúde, que, no entanto, determinou a transferência do menor para outro hospital sem UTI pediátrica em transporte feito por ambulância comum e, em seguida, ordenou nova transferência para outro hospital, no qual o menor veio a óbito horas após a admissão - Pleito reparatório cuja procedência depende de prova de culpa dos envolvidos no atendimento prestado (art. 14, § 4º, do CDC) - Conjunto probatório que apontou esse fato em relação à corré Unihosp - Expert que identificou falha no atendimento médico, decorrente de conduta da operadora corré que determinou transferências de hospitais desastrosas sem oferecer ao menor de modo imediato o tratamento de que necessitava - Conclusão de que tal proceder indevido contribuiu para o óbito - Perda de

chance de melhora verificada - Defeito na prestação de serviço configurado a justificar a obrigação de indenizar por danos morais - "Quantum" indenizatório adequadamente fixado - Valor reparatório que deve observar a gravidade das consequências causadas pela ação ilícita - Manutenção da r. sentença - Recursos desprovidos." (Apelação Cível nº [1007252-02.2019.8.26.0348](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 19/09/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde c.c pedido de restituição de valores. Reajuste por sinistralidade/anual. Decisão deferiu tutela de urgência, determinando suspensão de reajustes aplicados em 2022 e 2023, sob pena de multa. Substituição pelos índices autorizados pela ANS para contratos individuais. Insurgência da ré. Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados em parte. Perigo de dano irreversível à saúde e à vida. Reversibilidade da medida em caso de improcedência da demanda. Mantida a suspensão dos reajustes aplicados. Período recente, para o qual se verifica urgência. Decisão mantida. Agravo não provido." (Agravo de Instrumento nº [2208838-11.2023.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 19/09/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais- Pretensão de compelir as rés a repararem os danos no imóvel decorrentes de falhas construtivas - Sentença de procedência - Inconformismo das rés, suscitando preliminar de nulidade da sentença por considerá-la ultra petita e, alegando, no mérito, a inexistência de vício construtivo a ser reparado, bem como dos danos morais e o excessivo valor arbitrado – Parcial cabimento - Preliminar afastada - Vícios no imóvel incontroverso - Dano moral caracterizado – Valor arbitrado em 15.000,00 que mostra-se excessivo, cabendo sua redução para R\$ 10.000,00 – Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1004576-75.2022.8.26.0510](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 11/09/23).

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autor que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000 - Sentença de parcial procedência, reconhecida a inexigibilidade dos débitos e determinada sua restituição em dobro – Apelo do autor – Controvérsia recursal que se cinge à ocorrência de danos morais e sua quantificação – Ofensa moral caracterizada – Desconto indevido e não autorizado de valores em verba alimentar do autor – Arbitramento da indenização em R\$ 5.000,00, contudo, que se mostra adequado, considerada a extensão da lesão suportada pelo demandante e jurisprudência desta Colenda 10ª Câmara de Direito Privado – Sucumbência a encargo exclusivo da ré - Honorários advocatícios mantidos em 15% sobre o valor da causa, fixado em valor superior a R\$ 10.000,00, a resultar em honorários de aproximadamente R\$ 1.500,00, montante adequado à baixa complexidade da lide e curta duração do processo – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1001763-64.2023.8.26.0664](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 18/09/23).

"APELAÇÃO. Indenização moral. Ofensas e ameaças praticadas pelo ex-companheiro em detrimento da requerente. Prova dos autos que atestam o teor dos abusos sofridos e que

autorizam a manutenção do dever de indenizar. *Quantum* indenizatório arbitrado em R\$ 10.000,00. Minoração. Pertinência. Lide envolvendo pessoas humildes. Requerido que labora como motoboy, é patrocinado por conveniado da D. Defensoria Pública, vive em bairro humilde do ABC paulista e figura como genitor de filha em comum do ex-casal. Valor de R\$ 5.000,00 que melhor se adapta às circunstâncias narradas. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013734-55.2023.8.26.0564](#), Rel. Jair de Souza, j. 26/09/23).

“**PLANO DE SAÚDE** - Pedido de declaração da inexigibilidade das mensalidades posteriores à rescisão do contrato coletivo empresarial - Ação procedente - Por força de decisão dotada de efeito erga omnes, proferida em ação civil pública, não pode ser exigida a prorrogação do contrato por 60 (sessenta) dias após a denúncia unilateral - Evidente, portanto, a nulidade da cláusula contratual que embasa a cobrança em questão - Por consequência, devida a restituição dos valores indevidamente pagos - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010592-77.2023.8.26.0100](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 29/09/23).

“**APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.** Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Cerceamento de defesa inocorrente. Contrato coletivo que beneficia apenas quatro vidas. Rescisão unilateral imotivada do ajuste. Impossibilidade. Resilição de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários condicionada à expressa e formal motivação idônea pela operadora. Precedentes do STJ. A questão está pacificada em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1082, julgado em sistema de Recurso Repetitivo. Demonstração, ainda, de que a autora atualmente se submete a tratamento ortopédico em razão de doença crônica, por tempo indeterminado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1029017-55.2023.8.26.0100](#), Rel. Coelho Mendes, j. 29/09/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO – Sobrestadia de contêiner (detention) – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Parcela das faturas comerciais emitidas pela autora que veio desacompanhada de documentos aptos a embasar a cobrança pretendida – Demais faturas cuja cobrança encontra respaldo em arcabouço probatório – Disciplina e valores de sobrestadia à disposição da ré no sítio eletrônico oficial da autora, conforme informação prestada no conhecimento de transporte e na confirmação de reserva de praça – Impugnação genérica aos valores cobrados pela requerente – Flexibilização da norma instrumental prevista no art. 192, parágrafo único do CPC, quando a ausência de tradução juramentada não prejudicar a compreensão das informações constantes em documento – Pretensão autoral que deve ser acolhida em parte – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1009818-53.2022.8.26.0562](#), Rel. Gil Coelho, j. 28/09/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - Extinção, nos termos do art. 924, II do CPC – Insurgência da executada – Pretensão de reconhecimento de excesso de execução, tendo em vista a suspensão da fluência dos juros moratórios, conforme art. 18, "d", da Lei no 6.024/74 - Cálculo do valor exequendo, inclusive com relação os encargos moratórios, que está de acordo com os termos especificados no título executivo judicial, o qual deve servir de base para o cumprimento de sentença - Ad argumentandum tantum, suspensão da fluência de juros de mora em favor da demandada originária que não se estende à sucessora da administradora de consórcio em liquidação extrajudicial, ora executada – Honorários advocatícios sucumbenciais – Sucumbência mínima da exequente que não implica a fixação dos honorários em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença - Pretensão de afastamento da multa fixada no julgamento de embargos de declaração opostos pelo autor, com fulcro no disposto no §2º do art. 1.026 do CPC/2015 - Acolhimento - Finalidade procrastinatória não verificada, in casu – Penalidade afastada - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0003366-61.2020.8.26.0482](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 05/09/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – sentença anulada – reconhecimento da legitimidade passiva da apelada – pronto exame da questão quanto ao mérito que não pode se dar – ação que deve prosseguir em 1º grau, com a análise dos requerimentos de produção de provas feitos de lado a lado. **Resultado: recurso provido, com observação.**” (Apelação Cível nº [1001442-83.2021.8.26.0022](#), Rel. Castro Figliolia, j. 19/09/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO EMBARGANTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DO EMBARGANTE.

Trata-se de embargos à execução. Sentença de procedência com extinção da execução. Recursos das duas partes. **Primeiro, mantém-se a conclusão da quitação da cédula de crédito.** Execução que tem como objeto cédula de crédito bancária nº 02-016965518, firmada em 31/01/2018, no valor de R\$ 155.886,00. As partes mantinham relação jurídica complexa. De um lado, o embargante prestava serviços de correspondente bancário. E de outro lado, ajustava-se uma operação de empréstimo (por cédula de crédito) que tinha como objetivo adiantamento dos valores das comissões devidas ao embargante por sua atuação como correspondente bancário. Prova pericial que indicou a quitação daquela cédula de crédito. O perito admitiu que havia ainda crédito em favor do embargante, que constava da conta vinculada, mas que não havia sido utilizado para quitar a cédula de crédito. O valor cobrado pelo banco embargado de R\$ 849.049,14 (fl. 41) podia sim ser quitado com a transferência dos valores da conta vinculada - de controle das comissões. O banco embargado não trouxe justificativa plausível para ausência daquele crédito de comissões que, de acordo com o contrato, deveria ser usado para quitação do empréstimo. Aliás, a cédula de crédito previu inclusive a cessão fiduciária do crédito oriundo das comissões justamente para essa finalidade. Isto é, a compensação nada mais era do que um mecanismo do contrato de empréstimo com implementação da cessão fiduciária do crédito da comissão pela atuação como correspondente bancário. **E segundo, reconhece-se a nulidade parcial da sentença.** A ação incidental de embargos à execução, como regra, tem como objeto o título executivo e atos processuais da execução. Usualmente, não se tem, no âmbito do pedido dos embargos à execução, uma ampliação de modo a abarcar outros temas. E, no caso dos autos, o embargante não pediu reconhecimento de crédito em seu favor (cf. fls. 40/41). Isto é, ao mencionar que o embargante era credor, após compensação, de um valor de R\$ 323.796,70, a sentença revelou-se ultra petita. Suposto crédito deve ser discutido em ação própria, se o caso, de modo a permitir o amplo contraditório. **Embargos à execução julgados procedentes, mas com decote da parte nula da decisão de primeiro grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO EMBARGANTE IMPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1001830-46.2021.8.26.0584](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 19/09/23).

“AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – APELAÇÕES DE LADO A LADO. APELO DOS AUTORES – OBJEÇÃO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - decisão devidamente fundamentada in ocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada. APELO DOS AUTORES – OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – documentação carreada aos autos que permitia a análise segura do mérito – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada. APELO DOS AUTORES – TAXA DE JUROS – ré que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo, além do que se deu na sentença. APELO DA RÉ – desequilíbrio contratual demonstrado – aumento expressivo do IGP-M provavelmente relacionado aos reflexos econômicos da pandemia – acontecimento extraordinário e imprevisível à época da celebração do contrato de compra e venda do imóvel havida em 2019 – prestação que se tornou excessivamente onerosa para os autores – índice de correção monetária que deixou de ser mero mecanismo de recomposição do valor da moeda – forte variação que fez com que o índice passasse a funcionar

como verdadeiro 'plus' obrigacional – desproporção e onerosidade verificadas que justificavam mesmo a substituição do IGP-M pelo IPCA, a fim de ser preservada a manutenção do contrato e o equilíbrio entre as partes – observância dos preceitos dos artigos 478 do Código Civil e inciso V do artigo 6º do CDC – precedentes. **Resultado: sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – recursos desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1004754-46.2021.8.26.0126](#), Rel. Castro Figliolia, j. 19/09/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE MARÍTIMO - Pretensão de condenação da ré a devolver o contêiner vazio ao armador e ressarcir a autora pelos custos com sobreestadia (demurrage) até efetiva devolução do cofre – Sentença de procedência – Falha na prestação de serviço evidenciado – Responsabilidade objetiva da ré - Teoria do risco do empreendimento - Incontrovertida a retenção do contêiner pela ré - Alegação de falta de autorização alfandegária para a liberação do contêiner – Descabimento - Desunitização (desova) do cofre que independia de autorização da autoridade alfandegária (art. 1º da OS nº 4, de 29/9/2004, da Alfândega do Porto de Santos, atual Delegacia da Receita Federal) – Obrigação da ré manter estrutura adequada para o depósito e guarda de mercadorias apreendidas (Portaria RF 3.518/11) - Necessidade de desunitização e liberação do contêiner ao armador – Obrigação da ré pagar pela sobreestadia do contêiner (demurrage), por impossibilitar a utilização do cofre por expressivo período - Recurso negado. Reconvenção - Pretensão a condenação da autora ao pagamento das despesas de armazenagem da carga perdida – Descabimento - Aplicação de pena de perdimento de parte da carga – Carga perdida ingressou no universo de disponibilidade da União Federal, devendo eventuais despesas de armazenagem serem custeadas com recursos da União Federal – Precedentes – Por consequência lógica, apreendidas as mercadorias pela autoridade alfandegária, a destruição das mercadorias apreendidas fica ao critério e responsabilidade da Receita Federal, sendo desarrazoado a pretensão da ré reconvinte de que a autora reconvinda diligencie junto à GDEST (Grupo de destruição de mercadorias) para destruição das mercadorias perdidas – Recurso negado. Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1003236-37.2022.8.26.0562](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 13/09/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Pretensão a rescisão de contratos e restituição de valores com base em desvio de poderes de gestão de administrador corréu – Julgamento antecipado da lide, com parcial procedência da ação, declarando rescindidos os contratos de prestação de serviços entre as partes, condenando o corréu Ricardo ao pagamento de valores, rejeitando os demais pedidos por falta de provas – Inadmissibilidade – Alegação das autoras de que o corréu Ricardo mantinha contratos com todas as partes envolvidas, em conflito de interesses, prejudicando as requerentes – Requerimento para produção de prova oral e pericial postulada pelas autoras para comprovar a tese alegada – Julgamento antecipado da lide – Impossibilidade – Cerceamento de defesa caracterizado – Matéria debatida tem natureza fática e controvertida, tornando imprescindível a dilação probatória, com a produção das provas pleiteadas pela autoras – Precedentes – Sentença anulada – Recurso das autoras provido, prejudicados os recursos dos réus.” (Apelação Cível nº [1109520-10.2016.8.26.0100](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 13/09/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autores ajuizaram execução de título extrajudicial, na qual foi arrematado, em leilão judicial, imóvel de copropriedade do executado – Posterior propositura pela esposa do executado, coproprietária do imóvel, de ação anulatória julgada procedente anulando-se a arrematação judicial de imóvel arrematado por preço vil – Propósito dos autores de condenação da leiloeira por danos materiais e morais pela anulação judicial da arrematação, por culpa exclusiva da empresa leiloeira ré, por vício do edital de leilão com valor para arrematação menor ao valor da avaliação do imóvel - Sentença de procedência - Insurgência da leiloeira ré - Descabimento – Falha na prestação do serviço da empresa leiloeira ré ao redigir edital de leilão com valor para arrematação significativamente inferior ao valor de avaliação do imóvel, resultando na anulação da arrematação judicial - Inobservância dos requisitos previstos no art. 866, II, do CPC – Obrigação da leiloeira ré restituir aos autores os valores desembolsados pelos autores para a realização do leilão, cuja arrematação foi judicialmente anulada – Danos morais evidenciados – A situação de incontroversa incorreção do edital de leilão por culpa exclusiva da ré, causa de anulação judicial da arrematação, com devolução pelos autores do valor da arrematação aos arrematantes, evidencia danos morais, cuja prova conforma-se com a demonstração do fato ilícito (*damnum in re ipsa*) – Indenização dos danos morais arbitrada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.” (Apelação Cível nº [1010139-48.2021.8.26.0037](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 13/09/23).

“APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização – Consumidor – Compras realizadas por meio de cartão de débito e crédito não reconhecidas – Falha no dever de segurança – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira – Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório fixado de acordo com o critério da razoabilidade – Recurso do Autor provido e do Réu não provido.” (Apelação Cível nº [1016345-25.2022.8.26.0011](#), Rel. Simões de Almeida, j. 27/09/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC – Depósito efetuado pelo executado para garantia do juízo que não se confunde com pagamento voluntário – Atualização do valor da dívida cabível – Tema nº 677 do STJ (Resp Nº 1.820.963 SP) – Ausência de modulação do entendimento – Art. 927, § 3º, do CPC – Responsabilização do executado pela diferença entre o valor atualizado da dívida e a quantia levantada pelo exequente – Sentença reformada para afastar a extinção do presente cumprimento de sentença – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0000526-32.2021.8.26.0292](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/09/23).

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transferência via pix negada - Procedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo banco réu afastada - Transferência via PIX realizada para conta de fraudadores que restou comprovada - Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade destas transações – Ausência de prova para tanto – Falha na prestação de seus serviços corretamente reconhecida -

Dano material comprovado, uma vez que foram transferidos indevidamente valores das contas da demandante para terceiros desconhecidos – Ressarcimento dessa quantia à demandante que se impõe - Dano moral – Ocorrência configurada, no caso vertente – Demandante que faz jus à respectiva reparação – Quantificação – Montante fixado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, corretamente fixados - Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001758-50.2023.8.26.0047](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/09/23).

“APELAÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH Crédito Rural, com garantia de seguro prestamista. Óbito do segurado. Indenização securitária negada pela seguradora sob alegação de doença preexistente. Descabimento. Ausência de realização de exame médico prévio sobre as condições de saúde do segurado no ato da contratação. Declaração de saúde previamente preenchida à revelia do segurado. Má-fé do contratante não evidenciada. Direito à quitação do saldo devedor. Dano moral não configurado. Mero desacerto contratual. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002672-84.2021.8.26.0597](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 13/09/23).

“APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Improcedência, com imposição da pena de litigância de má-fé à autora – Descabimento – Autora que impugnou nos autos a autenticidade da assinatura do contrato aqui versado, em face do que o douto Magistrado determinou ao réu a apresentação do original do contrato para realização da perícia – Apresentação do banco da respectiva versão digitalizada, afirmando não dispor do original – Autora que, além disso, unicamente admitiu no seu interrogatório em juízo ter firmado contratos consignados com o réu, não indicando que se tratava do contrato aqui versado – Necessidade de realização da perícia grafotécnica evidenciada no caso, o que poderá ser feita com a versão digitalizada do contrato apresentada pelo réu, por apresentar a assinatura da autora, caso o réu persista em não exibir o original – Recurso provido para anular a r. sentença recorrida, com recomendação.” (Apelação Cível nº [1004253-11.2021.8.26.0541](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 13/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA, DETERMINANDO QUE O SINDICATO SE ABSTENHA DE TURBAR OU ESBULHAR A POSSE – MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA DO TRABALHO - SÚMULA VINCULANTE 23 DO STF – REMESSA À JUSTIÇA ESPECIALIZADA QUE SE MOSTRA DE RIGOR – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Agravado de Instrumento nº [2192714-50.2023.8.26.0000](#), Rel. Carlos Abrão, j. 13/09/23).

“APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO GOLPE DO SMS. Ausência de falha na prestação dos serviços e de responsabilidade da instituição financeira. Golpe aplicado por terceiro que não possui relação com o banco. Comprovada a culpa exclusiva do autor por negligência. Art. 14, §3º, II, do CDC. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002414-74.2023.8.26.0348](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 27/09/23).

“APELAÇÃO – Cumprimento provisório de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais – Sentença que julgou extinto o feito, diante da satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC – Insurgência do requerido discutindo a respeito da prestação de caução para levantamento do montante discutido nos autos – Questão que restou decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 2174960-95.2023.8.26.0000 interposto pela apelada – Necessidade de ser ratificado o entendimento consagrado neste julgado – Hipótese em que não se revela prudente autorizar o levantamento pleiteado sem a devida prestação de caução, tendo em vista o elevado valor da verba honorária – Inteligência do parágrafo único do artigo 521 do CPC – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0052317-97.2022.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 27/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização por danos morais – Tutela provisória de urgência – Indeferimento – Pedido feito pela agravante visando o reestabelecimento dos contratos de câmbio e da garantia pecuniária, sob o fundamento de que o prazo de 1500 dias previsto no art. 38, inc. II, da Resolução do Banco Central do Brasil nº 277/2022 é de observância obrigatória – Descabimento – Prorrogação vinculada à vontade das partes contratantes, sob pena de ofensa às cláusulas inicialmente pactuadas – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2132214-18.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 27/09/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – R. sentença de procedência – Recursos de ambas as partes. RECURSO DAS RÉS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Autora que mantém conta na Instituição Mercado Pago, onde recebeu empréstimo fraudulento, originado de transação fraudulenta com a empresa MercadoPago Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – Legitimidade passiva configurada – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – Não acolhimento - Alegação de excludente de responsabilidade, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro, pretendendo o afastamento da indenização pelos danos morais – Não acolhimento – Empréstimo realizado na conta bancária da autora, sem qualquer autorização – Realização de transferência de parte do valor para conta de terceiro – Devolução da quantia integral do empréstimo às rés pela parte autora – Continuação dos descontos das parcelas do empréstimo em conta da autora e bloqueio da conta corrente por mais de 40 dias, configurando falha na prestação de serviços - Fraude evidenciada – Responsabilidade objetiva – Súmula 479 do STJ – Inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato e restituição dos descontos indevidos que devem ser mantidos nos termos da r. sentença singular – DANOS MORAIS – Falha na prestação de serviço da parte ré, que bloqueou a conta corrente da autora, unilateral e abruptamente, por tempo relevante, superior a 40 dias, impossibilitando a autora de realizar as vendas de seus produtos – Aplicação da Súmula 227 do STJ - Danos morais caracterizados, cujo montante não merece qualquer redução ou majoração, devendo ser mantido na quantia arbitrada pela r. sentença singular, em R\$ 12.000,00 – Sentença mantida – Recurso não provido. RECURSO DA AUTORA – LUCROS CESSANTES - Não demonstrados, pela autora, efetivo déficit em seu faturamento após bloqueio da conta bancária, ônus que lhe incumbia – Danos materiais não devidos – MAJORAÇÃO

DOS DANOS MORAIS – Não acolhimento – Indenização arbitrada respeitando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização mantida nos termos da r. sentença singular – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão em ser considerado todo o proveito econômico ou o valor da causa para fins de arbitramento dos honorários de sucumbência – Não acolhimento – Ordem de preferência que deve levar em consideração, primeiramente, o valor da condenação líquida como parâmetro de arbitramento dos honorários de sucumbência – Aplicação do artigo 85, §2º, do CPC – Precedentes do STJ e desta E. Câmara – Ausência de honorários recursais, diante do arbitramento no limite máximo permitido pela legislação processual civil – Sentença mantida – Recurso não provido. DISPOSITIVO – Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1004754-84.2022.8.26.0005](#), Rel. Achile Alesina, j. 12/09/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos materiais e morais. Programa de milhagem "Amigo Avianca". Ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. Oceanair e Aerovias atuam sob a marca Avianca. Exclusão do programa de fidelidade. "Amigo Avianca" após a decretação da recuperação judicial da Avianca Brasil. Perda das milhas. Ausência de solução administrativa. Dever de reparação configuração. Danos materiais e morais evidenciados. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1089831-04.2021.8.26.0100](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 26/09/23).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. 1. CONTROVÉRSIA. Ação ajuizada pedindo a responsabilização da transportadora ré, por não ter a indenização securitária (em razão do roubo de carga), porque a ré não possuía cadastro ativo perante o RNTRC. Sentença de improcedência da ação e extinção da lide secundária, fundada no inc. VI, do art. 485, do CPC/15. Insurgência recursal da autora, por meio de apelação e do réu, por meio de recurso adesivo. **2. DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA.** Afastado. Apólice trazida com a inicial que teve vigência até o final do ano anterior ao sinistro. Apresentação posterior de apólice vigente perante outra seguradora, mas sem comprovar a alegada recusa em indenizar pelo sinistro. Autora não comprovou fato constitutivo de seu direito (CPC/15, art. 373, I). Impossibilidade de aproveitamento da ação. Improcedência mantida. **3. RECURSO ADESIVO.** Determinação de recolhimento do preparo em dobro. Pedido de desistência. Homologação. **4. APELAÇÃO DAS AUTORAS DESPROVIDA.** Majoração da verba honorária recursal de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15.” (Apelação Cível nº [1106712-27.2019.8.26.0100](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 13/09/23).

“MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prescrição intercorrente. Contrato de Prestação de Serviços. Prazo prescricional de 5 anos, nos termos 206, §5º, I, do Código Civil. Processo paralisado por mais de seis anos, sem cumprimento da determinação judicial. Impossibilidade de o feito permanecer indefinidamente arquivado, devendo ser observada a razoável duração do processo, de acordo com o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000315-88.2015.8.26.0453](#), Rel. Afonso Bráz, j. 29/09/23).

“CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE ANUIDADE DIFERENCIADA - Abusividade não verificada – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp nº 1639320/SP (Tema 972) – Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre os valores indevidamente cobrados – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1019092-49.2021.8.26.0506](#), Rel. Souza Lopes, j. 30/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização - Aplicação imediata do Tema nº 677 do STJ - Não cabimento - Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema nº 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de processamento prevista no § 2º, do art. 1.023, do CPC, para eventual possibilidade infringente, estando ainda aludidos embargos pendentes de análise - Aplicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 677 que demanda a conclusão do julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a decisão proferida no REsp nº 1820963/SP - Suspensão dos autos em Primeiro Grau – Não cabimento – Ausência de determinação superior neste sentido. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2260431-79.2023.8.26.0000](#), Rel. Eduardo Velho Neto, j. 30/09/23).

“APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais - Manutenção do nome da autora no cadastro restritivo por débito quitado – Apontamento que não mais existia quando do ajuizamento da ação - Falta de interesse quanto ao pedido declaratório reconhecido – Dano moral configurado – Manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por prazo superior a cinco dias - Inobservância da Súmula 548 do STJ – Indenização devida – Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1009699-78.2022.8.26.0405](#), Rel. Irineu Fava, j. 27/09/23).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – Sentença de procedência para determinar que os réus se abstenham de qualquer ato que implique em turbação da posse do autor e que desfaçam o novo muro e refaçam o anterior às suas custas, sob pena de multa diária. Insurgência dos réus. INADMISSIBILIDADE. Parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, em atendimento aos requisitos do art. 567 do CPC. Posse de boa-fé, advinda de permuta e transação judicial entre as partes. Construção ambiental que proíbe o parcelamento do bem, que se refere a direitos petitórios, não impedindo por si só o exercício da posse já existente sobre o imóvel. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003933-40.2019.8.26.0505](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 12/09/23).

“APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de Procedência. Insurgência de ambas as partes. Mérito. Autor demonstrou (CPC, art. 373, I) o preenchimento dos

requisitos do art. 561 do CPC. Posse anterior sobre o bem imóvel demonstrada por meio de conta de energia elétrica, e corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Evidenciado que o Autor deixou o imóvel para tratamento do câncer de sua esposa em outro estado da federação. Invasão pelo seu sobrinho, sem qualquer indício de consentimento (CPC, art. 373, II). Natureza da ação que se restringe à posse, sem qualquer análise da copropriedade. Aluguéis. Correta fixação pelo MM. Juízo 'a quo'. Em razão do uso exclusivo pelo requerido, dever de indenizar o condômino requerente na proporção de sua quota-parte. Tutela de urgência. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Deferimento. Sentença reformada apenas para deferir a tutela de urgência em favor do Autor. Majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11). RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU.” (Apelação Cível nº [1006831-05.2021.8.26.0554](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 13/09/23).

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO "EX OFFICIO" - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE DE PESSOAS - DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO, CAUSADOR DA MORTE DO MARIDO DA AUTORA E GENITOR DOS COAUTORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINAR - Feito inicialmente distribuído a uma das Câmaras de Direito Público desta Corte - Determinação, por v. Acórdão, de redistribuição à Subseção de Direito Privado II - Caso concreto a envolver responsabilidade civil decorrente de ilícito praticado pelo transportador contra o transportado - Jurisprudência - Reconhecida a competência desta c. Câmara para apreciação e julgamento do caso, mesmo que no polo passivo encontre-se ente público, a teor do artigo 5º da Resolução 623/2013, que dispõe competir à Segunda Subseção de Direito Privado o julgamento preferencial das ações oriundas de transporte. 2. MÉRITO - Reexame necessário consignado pelo d. Juízo, nos termos do artigo 496, §1º, do CPC - 2.1. RESPONSABILIDADE - Narrativa inicial restou incontroversa, tendo inclusive a municipalidade, em sua contestação, manifestado pesar pelo "trágico acidente" ocorrido - Parente dos autores faleceu em razão do acidente ocorrido no âmbito da prestação de serviço de transporte público provido pela municipalidade - Nexo causal evidenciado - Responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF - Ilícito civil, a acarretar o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil) - Jurisprudência - 2.2. DANOS MATERIAIS - Comprovação do gasto de R\$ 5.500,00 com serviços funerários - Discreta correção no tocante ao termo "a quo" para a incidência dos juros de mora, que devem correr a partir da citação (súmula 54 do STJ) - 2.3. DANOS MORAIS - Configuração "in re ipsa" - Indenização devida - No caso concreto, nota-se que a condenação em R\$ 525.000,00 é superior ao pedido inicial - Não verificado, contudo, julgamento "ultra petita" - Entendimento desta c. Câmara no sentido da inviabilidade de fixação de indenização em valor superior ao postulado se aplica aos casos corriqueiramente submetidos ao Colegiado tratando de direito bancário, que diferem em relevância e gravidade se comparados com demandas envolvendo perda de ente querido, como na hipótese - Excepcionalidade do caso, visto que nem mesmo o ente público impugnou a r. sentença, não opondo embargos de declaração nem interpondo apelação - Conformismo da parte condenada - Vasta jurisprudência a reconhecer que, dadas as peculiaridades da causa, o julgador não está vinculado ao valor postulado na inicial, que se tratar de mera estimativa - Ausência, no caso, de violação ao princípio da congruência (artigo 492 do CPC) - "Quantum" indenizatório mantido - Correção monetária a partir da data da r. sentença - Discreta reforma - Juros de mora devem correr desde a citação, pois a condenação decorre de fato ocorrido no âmbito de uma relação de natureza contratual - Jurisprudência. 2.4. LIDE SECUNDÁRIA - Correta solução de improcedência - Comprovação, pela seguradora litisdenunciada, do pagamento de indenização aos

autores - Ausência de qualquer obrigação por ela inadimplida - Fica consignado que "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada" (Súmula 246 do STJ), a fim de se evitar "bis in idem". 3. SUCUMBÊNCIA - Mantida a condenação da municipalidade na maior expressão dos pedidos iniciais, ficando, assim, ratificada sua condenação no ônus da sucumbência - Verba honorária mantida em 10% do valor da condenação, diante da ausência de impugnação voluntária pelo ente público e de trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora - Condenação relativa à lide secundária mantida no percentual de 10%, que passará a incidir sobre o novo valor da condenação na lide principal, após as adequações e a dedução determinadas neste Acórdão. REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO PARA REFORMAR EM PARTE A R. SENTENÇA." (Remessa Necessária Cível nº [1001988-98.2019.8.26.0252](#), Rel. Sergio Gomes, j. 26/09/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços – Responsabilidade civil – Clínica de reabilitação – Tratamento de doentes psiquiátricos e dependentes químicos – Internação voluntária por alguns dias – Indenização pleiteada em virtude da alegação de maus tratos – Violência e agressões – Não reconhecimento – Ônus da prova – Art. 373, I, do CPC – Desatendimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários recursais – Possibilidade – Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1010279-35.2020.8.26.0161](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 27/09/23).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de parcial procedência, que condenou a ré a pagar aos autores indenização por danos morais, no valor de R\$8.000,00. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. Indenização por danos materiais. Embora incontroverso o extravio da bagagem, os autores não comprovaram despesas para a aquisição de produtos a fim de suprir necessidades urgentes. Violação de bagagem. Autores que não comprovaram realização de protesto oportuno, por escrito e no prazo estabelecido pela Convenção de Montreal. Inteligência do art. 31, alínea 1, da Convenção. Os alegados danos materiais devem ser efetivamente comprovados para evitar o enriquecimento ilícito e, no caso dos autos, a falta de declaração de conteúdo da mala no embarque e o protesto acerca da suposta violação da bagagem extraviada e posteriormente devolvida impossibilitou tais comprovações. Os medicamentos, sendo itens de extrema importância, como relatam os apelantes, devem ser transportados na bagagem de mão, conforme orienta o site da companhia aérea. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1058020- 92.2022.8.26.0002](#), Rel. Helio Faria, j. 27/09/23).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo, em razão da Pandemia de Covid 19 – Pleito de remarcação no valor pago originariamente – Emenda da inicial para conversão em ação indenizatória – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Inexistência de falha na prestação do serviço – Inexistência de garantia de preço do valor da passagem, mas de utilização de crédito sem a cobrança de tarifas e multas - Requeridas que disponibilizaram a utilização do crédito, conforme disposto no artigo 3º, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 14.034/2020 – Cobrança da diferença

de preço entre o valor originário das passagens e o valor da passagem no momento da utilização do crédito que não se revela abusiva – Autores que não demonstraram a incompatibilidade do valor da tarifa da ré British com as demais empresas do setor – Inexistência de ato ilícito – Pedido subsidiário – Ressarcimento do valor de R\$29.491,49 – Inovação recursal – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1031153-62.2022.8.26.0002](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 04/09/23).

“APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação procedente – Dívida em questão, em princípio, devendo ser presumida como contraída em benefício do casal (CC, art. 1.663, §1º, c.c. 1.670), notadamente por se tratar de casamento pelo regime da comunhão universal de bens – Prova dos autos, porém, infirmo tal presunção, por trazer sérias dúvidas, inclusive, no que concerne à existência do mútuo que teria dado ensejo à subscrição da confissão de dívida exequenda – Ausência de prova, com efeito, de que a embargada, com quem o executado manteve relação amorosa, sub-reptícia, teria efetivamente entregado a expressiva quantia do suposto mútuo ao devedor – Não demonstrada, nem mesmo, a origem e titularidade do dinheiro – Cenário diante do qual não há como concluir que o produto do suposto mútuo reverteu em benefício da família – Sentença reformada, com a proclamação da procedência dos embargos, para resguardo da meação da embargante sobre o produto da alienação judicial do imóvel penhorado, nos termos da disciplina do art. 843 do CPC – Também acolhido o pedido voltado a que se proclame, desde logo, que o resguardo da meação da embargante terá por referência o valor da alienação judicial ou o valor atualizado da avaliação, o que for maior (§2º) – Invertida a responsabilidade pelas verbas da sucumbência – Solução trazendo prejuízo às preliminares de nulidade da sentença (CPC, art. 282, §2º). Deram provimento à apelação, prejudicadas as preliminares.” (Apelação Cível nº [1002265-56.2022.8.26.0011](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 18/09/23).

“APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse c.c. indenizatória com reconvenção – Promessa de compra e venda – Bem imóvel – Sentença de improcedência da ação primeira e de parcial acolhimento da reconvenção, para reconhecer direito dos réus/reconvintes ao abatimento proporcional do preço do imóvel, condenar a autora/reconvinda ao pagamento das multas contratuais previstas nas cláusulas segunda e sexta, permitida a compensação, e determinar a outorga da escritura definitiva do imóvel – Irresignação, da autora/reconvinda, parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, para reconhecer a existência de mora de parte dos réus, cancelar a condenação da autora/reconvinda ao pagamento da multa da cláusula sexta e reduzir os valores de compensação referentes ao guarda corpo de vidro e às esquadrias de alumínio – Manutenção da disciplina das verbas da sucumbência fixada em primeiro grau. **1. Cerceamento de defesa** – Inocorrência. Questionamentos remanescentes da autora quanto à perícia não se referindo, propriamente, a temas técnicos, mas de análise jurídica quanto à prova. Desnecessidade de novos esclarecimentos por parte do perito. **2. Vícios construtivos** – Existência amplamente provada pela perícia. Sem significado a circunstância de terem os réus subscrito o termo de recebimento das chaves sem ressalvas, tanto porque a maior parte dos vícios era oculto e os vícios aparentes demandavam auxílio técnico para detecção. Acertada a responsabilização da autora pelo abatimento no preço do imóvel. **3. Retenção de pagamento do preço** – Vícios construtivos não ensejando, porém, a retenção do pagamento com base no princípio da exceção do contrato não cumprido. Código Civil que, ao disciplinar o vício redibitório, prevê a possibilidade, apenas, de o adquirente rejeitar a coisa ou reclamar o

abatimento no preço (arts. 441 e 442). Precedentes. Consequente mora de parte dos réus. **4. Inadimplemento contratual** – Caracterização de inadimplementos recíprocos não justificando a rescisão do contrato, até em atenção aos princípios da função social do contrato e da conservação do negócio jurídico, o que, por conseguinte, também afasta a pretendida condenação dos réus ao pagamento de indenização pela fruição do bem. Quadro em que, por igual modo, não há como impor a qualquer das partes responsabilidade pelo pagamento de multa compensatória. **5. Abatimento do preço** – Valores dos materiais referentes ao guarda corpo de vidro e às esquadrias de alumínio para fins de abatimento que foram considerados como sendo o dos preços das peças contratadas e não utilizadas na obra. Necessidade de recálculo, para que seja computada apenas a diferença entre aqueles valores e o dos preços dos materiais empregados na construção. **Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.**” (Apelação Cível nº [1003328-86.2020.8.26.0270](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 18/09/23).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATO DE TRANSPORTE MULTIMODAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e reconvenção entre partes inversas – Devolução de contêiner condicionada ao pagamento das despesas de sobre-estadia – Prática que viola dever de boa-fé – Inteligência dos artigos 769 e 771 do Código Civil – Ordem para que a ré receba o cofre independentemente de pagamento – Reconvenção desacompanhada de termo de responsabilidade de devolução de contêiner a fim de verificar o período livre e as tarifas de sobre-estadia – Procedência em parte da ação principal e extinção da reconvenção mantidas – Recursos da autora e da ré improvidos.” (Apelação Cível nº [1003177-49.2022.8.26.0562](#), Rel. Correia Lima, j. 04/09/23).

“CONFISSÃO DE DÍVIDA - Em hipótese de ilícita cobrança de juros usurários, que ultrapassem o limite de 1% ao mês, a taxa legal (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1º), admitida a capitalização anual (CC, art. 591), realizada por credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional, caso dos autos, em que houve cobrança de juros de 2% ao mês, a solução não é anular o contrato, mas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico, providência esta que encontra amparo no art. 184, do CC, bem como impede o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes contratantes - Mantidas as deliberações da r. sentença de: (a) reconhecimento de ilícita cobrança de juros usurários, que ultrapassem a taxa de 1% ao mês, a taxa legal (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1º), realizada por credor não integrante do Sistema Financeiro Nacional, caso dos autos e (b) redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico, providência esta que encontra amparo no art. 184, do CC, bem como impede o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes contratantes, (c) com a consequente determinação de recálculo do "valor exequendo, aplicando-se, sobre o valor nominal do débito confessado, abatendo-se as parcelas já pagas, juros de mora lineares de 1% ao mês, desde o vencimento, prosseguindo-se a execução pelo valor recalculado". SUCUMBÊNCIA – Conforme orientação do Eg. STJ, a apuração da sucumbência recíproca e a distribuição das verbas de sucumbência dela decorrente, mesmo em embargos à execução julgados procedentes, em parte, com redução do valor exequendo, deve ser pautada pelo exame do número de pedido formulados e atendidos e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos – Conforme orientação do Eg. STJ, é admissível, no julgamento dos

embargos à execução, o arbitramento de verba honorária única, para as duas ações (execução e embargos) - Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca entre as partes, visto que a parte embargante restou vencedora no pedido de excesso de execução por cobrança de juros abusivos, embora vencida na matéria em exame decorrente da alegação de multa contratual abusiva - Com base nos arts. 82, § 2º, e 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais relativas aos embargos à execução, na proporção de 50% para cada parte - Com base no art. 85, caput, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo art. 85, em razão de sua sucumbência, condena-se a parte embargante ao pagamento de verba honorária, referindo-se tal verba para as duas ações (execução e embargos), fixada em 10% do valor da dívida exequenda, ou seja, do débito em que a execução subsiste, relativamente a ela - Com base no art. 85, caput, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo art. 85, em razão de sua sucumbência, condena-se a parte embargada ao pagamento de verba honorária, referindo-se tal verba para as duas ações (execução e embargos), fixada em 10% do valor decotado da execução, em montante a ser apurado, para a data base do demonstrativo de débito - Descabida a compensação da verba honorária por expressa vedação do §14 do art. 85, do CPC/2015 – Reforma da r. sentença, no que concerne à condenação em encargos de sucumbência. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1011165-83.2021.8.26.0004](#), Rel. Rebello Pinho, j. 25/09/23).

“**APELAÇÃO.** Prestação de serviço de telefonia. Ação visando a inexigibilidade do débito e restituição em dobro do valor cobrado indevidamente na fatura por serviço não contratado e indenização por dano moral. Sentença de procedência, que condenou a empresa de telefonia a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00. Inconformismo da empresa ré. Sem razão. Ausência de prova da contratação dos serviços cobrados. Cobrança indevida que enseja a má-fé diante da prova pericial grafotécnica ter atestado a fraude na contratação. Restituição em dobro em razão da fraude comprovada. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000069-02.2017.8.26.0137](#), Rel. Roberto Maia, j. 25/09/23).

“**Ação monitória. Empréstimo FOPAG COVID, vinculado ao BNDES-PESE.** Sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios. Incompetência da justiça estadual afastada. Artigo 8º da Lei nº 14.043/2020. Suspensão do contrato que não prospera. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1012022-35.2021.8.26.0003](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 28/09/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Cancelamento de voo de Natal a Manaus - Falha na prestação do serviço – Inocorrência –** Autor foi previamente avisado da alteração do voo e, após o cancelamento, foi alocado em voo de outra companhia aérea – Autor não comprovou o atraso na chegada ao destino final, tampouco a ré não pode ser responsabilizada pela suposta demissão do autor por ter faltado a uma reunião de trabalho, a qual está amparada em um único "print" de "Whatsapp", sem identificação do interlocutor, e outro de "e-mail", juntado apenas neste apelo – Inexistência de prova dos fatos constitutivos do seu direito – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Ação improcedente – Sentença preservada – Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos,

pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2º, do CPC – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1052203-81.2021.8.26.0002](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 29/09/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS.** Sentença de improcedência. Recurso da autora. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe da produção de outras provas. Contexto probatório suficiente à cognição da matéria. Requerida que desincumbiu de seu ônus probatório, comprovado que a autora aceitou as duplicatas impugnadas, não se opondo à cessão de crédito dos títulos, ao contrário, confirmou as cártulas sacadas pela ré. Lastro suficientemente demonstrado nos autos. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Sucumbência recursal. Art.85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018656-37.2022.8.26.0577](#), Rel. Fábio Podestá, j. 18/09/23).

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO E CAUTELARES DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATAS MERCANTIS.** Ausência de fundamentação. Inocorrência. nulidade afastada. No mérito, improcedência. Apelo do requerente. Acolhimento. Duplicata é título de crédito causal. Comprovada a fraude do negócio jurídico subjacente. Funcionário do requerente adquiriu mercadorias em seu nome, desviando-as em proveito próprio. Os insumos agrícolas foram retirados por terceiros e entregues em endereço distinto das fazendas do apelante. Teoria da Aparência. Impossibilidade de aplicação. Signatário do ajuste não possuía poderes para assumir obrigações em nome do recorrente. Falta de cautela por parte da requerida na comercialização de produtos sem verificação da legitimidade do funcionário e cujo valor das compras fugia completamente do perfil do cliente. Sentença reformada para acolher os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigíveis as duplicatas mercantis em discussão, determinando o cancelamento dos protestos. Execução extinta (art. 924, I, do CPC). PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001487-02.2020.8.26.0288](#), Rel. Paulo Alcides, j. 18/09/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO ACERCA DE ARGÜIÇÃO DE FRAUDE DE EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 792, § 4º, CPC - AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – AJUIZAMENTO EM CARÁTER PREVENTIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO – APELAÇÃO PROVIDA PARA ESSE FIM.**” (Apelação Cível nº [1049595-73.2022.8.26.0100](#), Rel. Matheus Fontes, j. 31/08/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO EM JUNHO DE 1985. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 924, V, DO CPC, DIANTE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVO AO RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412/SC. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO, COM BASE NA REGRA DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE**

2002. CONSTATAÇÃO DE QUE OS AUTOS PERMANECERAM SEM IMPULSO PROCESSUAL POR TEMPO INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO, CONTADO A PARTIR DE UM ANO APÓS A SUA REMESSA AO ARQUIVO. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2139187-86.2023.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 14/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** DEMANDA DE COBRANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU REQUERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. DECISÃO ALTERADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2195268-55.2023.8.26.0000](#), Rel. Campos Mello, j. 14/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E REDUZIU A PENHORA SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS DO AGRAVANTE PELA METADE SEM PREJUÍZO DE REVISÃO DO PROPORCIONAL CASO HAJA AMORTIZAÇÃO GRADATIVA DA DÍVIDA PELOS LUCROS SOBREVINDOS DA COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES. AGRAVANTE E AGRAVADO CONSTITUÍRAM SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA QUE CONJUNTAMENTE COM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CONSTITUÍDA COM UM SÓCIO INVESTIDOR PARTICIPANTE RESPONDE PELA INSTITUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SITUADOS NA CIDADE DE MANAUS. PARTE AGRAVANTE TORNOU-SE DEVEDORA DO AGRAVADO E PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, FOI DETERMINADA A PENHORA DE SUAS QUOTAS SOCIAIS SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL AMORTIZAÇÃO EM LUCROS A SEREM GERADOS PELA ATIVIDADE SOCIAL. AMBAS AS PARTES ACEITARAM O CRITÉRIO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO PARA EFEITO DE APURAÇÃO DO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. CONSIDERAÇÃO QUE O LAUDO PERICIAL TROUXE DETALHAMENTO A RESPEITO DOS CRITÉRIOS E ELEMENTOS QUE LEVARAM À ADOÇÃO DO VALOR DO METRO QUADRADO DO EMPREENDIMENTO VILLA SUÉCIA DE MODO A DESCARTAR EVENTUAL PERÍCIA ESPECÍFICA PARA ESSA FINALIDADE. DEMAIS QUESTIONAMENTOS FORAM SATISFATORIAMENTE ESCLARECIDOS PELA PERÍCIA. PRESERVAÇÃO DA RESPEITÁVEL DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2116246-45.2023.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 14/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Embargos à execução. Decisão que determinou a suspensão da execução, em razão do deferimento da recuperação judicial da agravada Temperart. Inconformismo. Crédito extraconcursal, nos termos do §3º do artigo 49, da Lei nº 11.101/05. Prosseguimento da execução individual. Necessidade, porém, do pronunciamento do Juízo Recuperacional. Decisão reformada, nos termos da fundamentação. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2187698-18.2023.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 14/09/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação obrigação de fazer c/c danos materiais, morais e pedido de tutela provisória. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Inconformismo da ré, seguradora. Contrato de seguro. Falta de repasse de valores pela corré administradora de consórcio. Falecimento de segurada. Súmula 616 do STJ. Notificação da falta de pagamento à segurada. Inexistência. Pagamento do seguro, nos moldes contratados, que não pode ser negado, sem prejuízo da discussão, entre as partes, sobre eventual responsabilidade pela falta de repasse. Quantia indenizatória que deve ser entregue aos autores, à medida que a ausência de repasse do seguro, como confessado, culpa da administradora de consórcio, não lhe reserva o direito de

recepcionar o crédito da seguradora para depois emitir carta de crédito aos beneficiários da seguradora. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1047209-10.2021.8.26.0002](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 14/09/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA** - Penhora - Pretendida pela agravante a substituição da penhora sobre valores de sua titularidade pelo crédito que ela detém na execução nº 1109702-25.2018.8.26.0100 – Descabimento – Penhora que deve recair preferencialmente sobre dinheiro – Art. 835, I, do atual CPC – Caso em que, para se permitir a substituição da penhora em dinheiro por outro bem, é necessária a anuência do credor – Agravados que recusaram a penhora do crédito – Princípio da menor onerosidade do devedor que não é absoluto, não se sobrepondo ao princípio da efetividade da execução – Precedentes do STJ – Não comprovado pela agravante que o bloqueio de valores lhe esteja ocasionando onerosidade excessiva – Mantida a penhora sobre valores de titularidade da agravante. Cumprimento provisório de sentença – Multa e honorários advocatícios – Pretendido pela agravante o afastamento da multa e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do atual CPC – Descabimento – Caso em que o simples depósito em dinheiro do valor executado, o qual não se confunde com o pagamento voluntário da condenação, afasta a imposição da multa e dos honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do atual CPC – Precedentes do STJ – Caso em que a agravante, todavia, não procedeu ao depósito voluntário do valor do crédito executado – Mantida a incidência da multa e dos honorários advocatícios – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2117361-04.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/09/23).

“**COBRANÇA – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO** – Pretendida pela autora a condenação da ré no pagamento de R\$ 236.708,57, correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, nos termos do art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65, bem como no pagamento de R\$ 31.581,80, referente a 1/3 das comissões auferidas pelo representante nos três últimos meses de trabalho, nos moldes do art. 34 da Lei nº 4.886/65 – Descabimento – "Contrato de Distribuição de Cartões Tess Express e Outras Avenças", firmado pelas partes em 21.7.2000, que não se caracteriza como contrato de representação comercial, mas como contrato de distribuição – Autora que adquiria da ré cartões de recarga de celular para depois revendê-los aos consumidores e aos pontos de venda por ela cadastrados – Autora que auferia lucro com a revenda desses cartões por meio dos descontos recebidos da ré quando de sua aquisição – Impossibilidade de se reconhecer representação comercial. Cobrança – Contrato de distribuição – Autora que, ademais, não comprovou possuir registro perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, conforme determina o art. 2º, "caput", da Lei nº 4.886/65 – Registro que é requisito obrigatório para que a autora possa fazer jus às verbas previstas na referida lei – Entendimento consolidado pelo STJ – Ação de cobrança improcedente – Sentença reformada – Apelo da ré provido.” (Apelação Cível nº [0056836-64.2008.8.26.0114](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/09/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS** – Decadência – Não ocorrência – Inaplicável o prazo decadencial de quatro

anos a que alude o art. 178, "caput", do CC – Hipótese que não se trata de pedido anulatório fundado em um dos vícios previstos no art. 171 do CC, mas fundado na ausência de relação jurídica entre as partes – Preliminar de mérito afastada. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais – Contratos de cartão de crédito consignado impugnados que não podiam ser reputados como inexistentes – Resultado que vai de encontro à prova dos autos e à narrativa da própria autora, que, em réplica, alterou a sua versão inicial de ausência de relação jurídica com o banco réu, tendo passado a sustentar erro e abusividade em relação à natureza do contrato – Impossibilidade de alteração da causa de pedir após a citação sem expressa concordância do réu – Inteligência do art. 329, I e II, do atual CPC – Contratação demonstrada, até mesmo com disponibilização do crédito em favor da autora – Pleito revisional ou anulatório com base em causa de pedir diversa da exposta da inicial que deve ser buscado pela via própria - Reconhecimento da inexistência dos contratos afastada - Sentença reformada, declarando-se a improcedência da ação – Apelo do banco réu provido. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial da ação – Apelo da autora visando ao afastamento da determinação de compensação de valores e à majoração da indenização por danos morais - Pedidos formulados pela autora superados, ante o resultado conferido ao apelo do banco réu – Apelo da autora prejudicado.” (Apelação Cível nº [1002259-44.2021.8.26.0024](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/09/23).

“IMPUGNAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que foi outorgado aos embargantes pelo juiz da causa após a análise da declaração de hipossuficiência, da cópia da carteira de trabalho da coembargante, dando conta de que ela se encontra desempregada, e da cópia das declarações de imposto de renda dela e de seu companheiro – Eventual circunstância de a coembargante figurar como sócia de empresa que, por si só, não autoriza a conclusão de que ela auferir rendimento – Rendimentos recebidos pelo executado e companheiro da coembargante que não podem ser considerados vultosos – Inviável a revogação do benefício. **Bem de família – Impenhorabilidade** – Demonstrado que o imóvel constrito serve como residência do executado e dos embargantes, companheira e filho dele - Caso em que a própria embargada indicou o endereço do mencionado imóvel na exordial da execução – Apresentados boletos bancários e contas de consumo em nome da coembargante, referentes ao citado imóvel – Coembargante que indicou desde 2013, nas declarações de imposto de renda, o endereço do ventilado imóvel como sendo a sua residência – Caso em que também consta o referido endereço das declarações de imposto de renda do executado – Documentos anexados que comprovam não só a utilização do imóvel como residência dos embargantes, como também a existência de união estável entre a coembargante e o executado. **Bem de família – Impenhorabilidade** – Eventual existência de outros imóveis de propriedade dos embargantes que não é suficiente para autorizar a penhora sobre aquele em que constituíram residência – Precedentes do STJ – Alegação de que a dívida executada se deu em proveito da família que não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do bem – Inaplicabilidade do art. 3º, V, da Lei 8.009/1990 - Imóvel que não foi ofertado como garantia real da dívida - Fato de a suposta alienação do imóvel penhorado possibilitar a aquisição de outro imóvel pelos embargantes, por se tratar de imóvel de alto padrão, que não basta para afastar a proteção do bem de família – Precedentes jurisprudenciais – Embargos de terceiro procedentes – Sentença mantida. **Embargos de terceiro – Sucumbência** – Critério que possui maior relevância para se atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos custos do processo, assim como pelos

honorários advocatícios da parte adversa, é o da causalidade – Caso em que nem sempre a parte sucumbente é aquela que deu causa à instauração do processo – Súmula 303 do STJ – Embargada que opôs resistência ao mérito da ação em debate - Causa do processo que passou a ser essa resistência, o que justificava a responsabilização da embargada pelo pagamento das verbas de sucumbência – Apelo da embargada desprovido. **Litigância de má-fé** - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte - Não atestado o intuito malicioso da embargada - Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça – Inviável condenar-se a embargada por litigância de má-fé, penalidade postulada pelos embargantes nas contrarrazões.” (Apelação Cível nº [1020581-81.2021.8.26.0002](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou o desbloqueio de valores – Razoabilidade – Juízo da execução que apenas cumpriu determinação expressa do juízo recuperacional – Cediço, outrossim, que, ainda nas hipóteses em que o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, é do juízo recuperacional a avaliação da pertinência da constrição, de modo a evitar que a penhora por ordem do juízo da execução venha a prejudicar o desenvolvimento da recuperação judicial ou da falência – Precedente do Col. STJ - Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2148114-41.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/09/23).

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO** - Intempestividade – Contagem do prazo para oferecimento dos embargos que se inicia da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido – “AR” juntado aos autos em 28.08.2021 – Embargos opostos somente 10.05.2023, o que denota sua manifesta intempestividade – Intimação acerca de penhora que não reinicia o prazo para os embargos, mas apenas dá ciência ao executado sobre os atos constritivos, cujo questionamento deve ser feito pelo meio processual adequado que não os embargos à execução - Rejeição liminar, nos termos do art. 918, I, do CPC, que se impunha – Sentença mantida - Necessidade, todavia, de condenação da embargante-apelante no ônus da sucumbência, eis que, embora rejeitados liminarmente os embargos, a embargada, devidamente “intimada”, compareceu aos autos e apresentou contrarrazões - Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1001706-58.2023.8.26.0272](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/09/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Autora que foi vítima de contratações de empréstimos e transferências via PIX, que afirma desconhecer – Fato incontroverso – Pretensão recursal que limita-se a discutir o direito ou não da autora a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida – Devolução dos valores indevidamente cobrados que deve se dar em dobro no caso concreto – Danos morais configurados – Fixação da reparação em R\$ 10.000,00, com correção monetária a contar do julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ), para fins de atender os princípios da significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência a cargo da ré – Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1135194-77.2022.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/09/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato verbal de empreitada de mão-de-obra. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Valoração de provas de forma diversa daquela pretendida pela parte que não configura negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Mérito. Contrato verbal de empreitada de mão-de-obra. Autora que afirma que o preço acordado seria de R\$490,00/m². Ré que defende que o preço total da obra foi acordado em R\$492.736,33, que compreende o importe de R\$300.000,00 referente ao preço original e a quantia de R\$192.736,33 relativa a serviços extras contratados posteriormente, valores que já estariam integralmente adimplidos. Ônus da prova. Art. 373, I, CPC. À autora incumbia o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Prova pericial que, apesar de não ter concluído o valor acordado pelas partes, indica que o padrão da construção vistoriada é médio, enquanto o preço reclamado pela autora é superior à média praticada pelo mercado. Ausência de prova cabal de que as partes teriam negociado o preço da obra em R\$490,00/m². Prova testemunhal que corrobora a tese apresentada pela autora. Relato único que, em cotejo com as demais provas dos autos, não convence a respeito do direito defendido pela autora. Provas documentais que não são suficientes para respaldar quaisquer das posições defendidas nos autos. Autora que não se desincumbiu do ônus que sobre si recaía e não provou o direito alegado. Improcedência da demanda que se impõe. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0008333-53.2012.8.26.0152](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 13/09/23).

“AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de extinção. Reconhecimento de ilegitimidade ativa. Apelo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória pretendida incapaz de alterar o resultado da demanda. Pretensão de ressarcimento em regresso de quitação ofertada por pessoa jurídica. Ilegitimidade ativa de sócio da pessoa jurídica para a pretensão deduzida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1036555-16.2021.8.26.0114](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 13/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO E CONSTRIÇÃO DA GARANTIA OFERTADA. Insurgência dos executados em face da decisão que determinou a realização de avaliação da garantia ofertada. Descabimento. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Rejeição. MÉRITO. Crédito com garantia real. Constrição que deve ser preferencialmente direcionada à coisa dada em garantia. Inteligência do art. 835, § 3º do CPC. Inexistência de argumentação sobre a insuficiência da garantia, até o momento. Possibilidade de avaliação da garantia para verificação do desaparecimento ou defraudação, notadamente em face da notícia de invasão do bem, eis que a execução se dá no interesse do exequente. Inteligência do art. 797 do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2055842-28.2023.8.26.0000](#), Rel. Heloísa Mimesi, j. 13/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão à reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para que a ré-agravante regularize a matrícula do autor-agravado. Cabimento. Aluno duas vezes reprovado na mesma disciplina, sendo obrigado, pelo Manual do Aluno da instituição de ensino, a cursá-la pela terceira vez (DP-LINHA). Instituição de ensino que, em respeito às suas normas internas, não permitiu que

o aluno trancasse a referida disciplina e continuasse a cursar as demais matérias. Comunicações da instituição de ensino com o aluno que não se mostram contraditórias, não havendo, neste juízo perfunctório e exauriente próprio das tutelas de urgência, demonstração de ilegalidade em sua conduta. Autonomia administrativa universitária que deve ser respeitada. Inteligência do princípio constitucional insculpido no art. 207 da Constituição Federal. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2111665-84.2023.8.26.0000](#), Rel. Heloísa Minessi, j. 13/09/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Descumprimento de distrato. Ausência de pagamento dos credores. Protestos em nome da Autora. Pedido reconvenicional das Rés. Sentença de parcial procedência. Condenação da Ré à obrigação de fazer. Rejeição do pleito indenizatório. Pedidos reconvencionais procedentes. Insurgência das partes. PRELIMINAR: cerceamento de defesa. Não verificada. Ausência de controvérsia fática. Matéria de direito. Preliminar rejeitada. MÉRITO: Autora que formalizou parceria com a Ré, passando esta a atuar como mandatária para fins de contratação de diversos serviços. Notas fiscais emitidas em nome da Autora. Inadimplemento. Rescisão contratual. Pagamento dos fornecedores sob responsabilidade da Ré. Expressa previsão contratual, que não exime a Autora do pagamento, em razão do disposto no art. 663 do Código Civil. Responsabilidade solidária. Danos morais. Impossibilidade em atenção à Súmula 385/STJ. Ausência de provas acerca da ocorrência de dano à honra objetiva da empresa. Sucumbência. Impossibilidade de rateio. Autora condenada na ação principal e na reconvenção. Honorários advocatícios devidos pela Ré que deverão ser fixados com base na condenação, e não sobre o valor atribuído à causa. Sentença reformada apenas nesse ponto. Recurso da Autora improvido. Recurso da Ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1049649-49.2016.8.26.0100](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 13/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMORA NA CITAÇÃO – I –** Decisão agravada que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva arguida pela coexecutada, ora agravante - **II -** Execução embasada em dois contratos de confissão de dívidas decorrentes de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – Prazo prescricional de 05 anos – Inteligência do art. 206, §5º, inciso I, do NCC – Prescrição que é matéria de ordem pública - **III -** Execução que prescreve no mesmo prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida derivada do título executivo - Inteligência da Súmula 150 do STF – Hipótese em que a coexecutada, ora agravante, foi regularmente intimada após o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Agravante que ingressou no polo passivo da execução na qualidade de sucessora da devedora principal – Questão já julgada em definitivo pelo C.STJ – Citação, na hipótese, que sequer seria exigível - **IV -** Interrupção da prescrição que retroage à data da propositura da ação – Inteligência do art. 240, § 1º, do NCC, assim como no art. 202, inciso I, do CC – Demora na intimação da agravante que não ocorreu por motivos imputáveis exclusivamente ao exequente – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado – Decisão mantida – Agravo improvido”. “**CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE -** Hipótese em que a agravante nada mais fez do que

postular, fundada em matérias fáticas e jurídicas, dentre teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis as suas pretensões – Condenação incabível – Pedido formulado em contraminuta, afastado”. (Agravado de Instrumento nº [2022931-60.2023.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 28/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Transporte marítimo de contêineres. Sentença de procedência. Insurgência. PRELIMINARES. Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. Não verificado. Suficiência de provas. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Incompetência do Juízo. Rejeição. Cláusula de eleição de foro prevista em instrumento contratual. Súmula 335/STF. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Cobrança de taxa de sobrestadia (*demurrage*). Período de posse dos contêineres além do *free time* de 21 dias. Sobrestadia que não tem natureza jurídica de cláusula penal, mas de indenização pela não devolução dos contêineres. Entendimento do C. STJ e desta Câmara. Apelante que invoca a pandemia da Covid-19 para justificar a retenção indevida dos contêineres. Inadmissibilidade. Evento que atingiu toda população, não podendo eximir a Ré das suas obrigações. Atraso em razão da demora da Autora em emitir o CE Mercante. Não acolhimento. Transmissão eletrônica das informações realizada pelas agências de navegação. Autora que é conhecida pela grande quantidade de ações de cobrança. Irrelevância. Cobrança de sobrestadia que faz parte dos “usos e costumes” do transporte marítimo. Abusividade na fixação da taxa de sobrestadia. Não verificada. Apelante que não negou a mora e não comprovou que a quantia está em descompasso com a média de mercado. Taxa de mudança de destino. Cobrança não justificada. Necessário afastamento. Sentença reformada apenas nesta parte. **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1019639-81.2022.8.26.0562](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 28/09/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Rescisão contratual c/c indenização por danos morais – Contrato de consórcio – Alegada promessa de pronta contemplação das cotas adquiridas – Sentença de improcedência – Irresignação da consumidora. Causa de pedir fundada na suposta oferta de cotas sob a promessa, efetuada por representantes da companhia de consórcios, de que estariam próximas da contemplação – Embora a relação seja de consumo, inexistem verdadeiros indícios de irregularidade na conduta da parte requerida ou de seus prepostos – Não comprovado o vício de consentimento ou a publicidade enganosa – Áudios acostados pela autora nada esclarecem sobre os fatos narrados – Documento juntado aos autos, assinado pela autora, em que mais de uma vez se menciona a não comercialização, pela empresa, de cotas contempladas e a ausência de autorização de prepostos a fazê-lo – Ausência de demonstração de situação excepcional a permitir o acolhimento da pretensão anulatória – Ausente o ato ilícito, não se poderia falar em dano moral – Improcedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1037757-52.2022.8.26.0224](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 19/09/23).

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Alegado rompimento imotivado do contrato por parte da representada – Alegação de perda de competitividade do produto em razão da diversificação dos negócios da apelada – Pretensão de

recebimento das indenizações previstas no art. 27, alínea "j" e art. 34 da Lei nº 4.886/65, com as alterações da Lei nº 8.420/92 – Razões recursais e elementos probatórios não evidenciam ter a ré/apelada, como empresa representada, descumprido a lei que regula a atividade profissional desenvolvida pela autora/apelante, como empresa representante, e tampouco o contrato celebrado entre as partes a justificar o pleito indenizatório – Empresa autora, como representante, que permaneceu longo período sem realizar vendas e prospectar novos clientes – Rescisão por justa causa, nos termos do art. 35, "a" e "c" da Lei nº 4.886/65 – Litigância de má-fé que inexistiu – Sentença mantida – Expedição de ofícios ao Ministério Público e OAB – Descabimento – Entendendo a parte ter ocorrido crime e infração ética, poderá diligenciar diretamente junto aos órgãos competentes – **Recurso desprovido**, e majorados os honorários advocatícios (NCP, art. 85, §11)." (Apelação Cível nº [1003922-90.2021.8.26.0068](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 19/09/23).

"APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Autora que cedeu os direitos que detinha sobre imóvel da CDHU para terceiro, em 2005. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para que seja reintegrada na posse do bem. Esbulho não demonstrado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1008270-61.2021.8.26.0292](#), Rel. Pedro Kodama, j. 28/09/23).

"APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONVERSÃO EM PECÚNIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" – Contrato de prestação de serviços educacionais e financiamento estudantil (FIES) - Programa "UNIESP PAGA" - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil, contraído junto a instituição financeira, mediante crédito mensal em conta bancária de titularidade da autora - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré (UNIESP) – Preliminares: Efeito suspensivo; prescrição; ausência de saneamento do feito; e, legitimidade passiva da UNIVERSIDADE BRASIL – Afastadas – Ilegitimidade passiva do sócio da Instituição de Ensino, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA - Acolhida - Direito postulado que decorre de contrato firmado entre a autora e a pessoa jurídica - Inclusão de sócio na relação jurídico-processual, quando o caso, depende de instauração de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica - Mérito: Instituição de ensino que se comprometeu com o pagamento da amortização do Financiamento Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de requisitos pela beneficiada - Ausência de abusividade - Elementos probatórios demonstram descumprimento dos requisitos claramente elencados no contrato assinado livremente - Descumprimento da cláusula 3.3 do contrato (realização de 6 horas semanais de atividades de responsabilidade social) - Impossibilidade de compelir a instituição de ensino em arcar com o pagamento do FIES - Ação improcedente – Sentença reformada – **RECURSO PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1005118-62.2021.8.26.0176](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 28/09/23).

"LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Agência de viagens vendedora de passagens aéreas é parte legítima para responder ação indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço pela transportadora – Inteligência do disposto no art. 34 do CDC – Danos materiais comprovados. DANO MORAL – Cancelamento de voo nacional de retorno, sem justificativa – Família compelida a adquirir novos bilhetes - Falta de prestação de assistência adequada pela empresa vendedora,

embora procurada – Indenização arbitrada em vinte mil reais – Diminuição incabível, dadas as peculiaridades do caso, particularmente em se tratando de valor destinado a três passageiros - Apelação improvida.” (Apelação Cível nº [1001244-50.2022.8.26.0462](#), Rel. José Tarciso Beraldo, j. 29/09/23).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS Á EXECUÇÃO. Contrato de mútuo. Termo de quitação da dívida. Impugnação da assinatura que teria sido lançada pelo credor. Perícia que concluiu pela falsidade. Sentença de improcedência com fundamento no laudo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Laudo e pareceres técnicos, com os esclarecimentos da expert que eram suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada. Laudo impugnado pelo devedor. Esclarecimentos da perita de que as similitudes das assinaturas decorrem da morfologia gráfica, adotada em procedimento de falsificação por imitação. Utilização pela expert das classes dos elementos individualizadores da escrita para a conclusão sobre a inautenticidade da assinatura. Pareceres divergentes incapazes de infirmar o laudo pericial. Improcedência dos embargos mantida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000718-15.2021.8.26.0011](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 13/09/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe em negociação de veículo. Estelionato. Autor que transferiu valor para a conta de terceiro alheio ao negócio e não recebeu o bem . Preliminares. Insurgência do autor contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas B.Fintech e Capital. Descabimento. Em relação à B.Fintech, ainda que pertença a um mesmo grupo econômico, apenas a empresa Binance integrou a relação jurídica de direito material objeto de discussão nos autos. No que tange à empresa Capital, inexistente nos autos qualquer elemento que indique, ainda que remotamente, que tenha participado da relação jurídica discutida nesta oportunidade. O fato de a apelada ser parceira comercial da Binance, por si só, não autoriza responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços. Consumidor por equiparação. Causa de pedir da demanda que reside na eventual falha na prestação de serviços da instituição financeira no tocante à prova de idoneidade do cliente no ato da abertura da conta corrente. Inteligência da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN que revogou a Resolução nº 2.025/1993. Falta de exibição dos documentos para demonstrar o cumprimento das normas do Banco Central, no ato de abertura da conta do fraudador, fato que tornou incontroversas as alegações do requerente quanto à falha nos deveres de cautela e segurança impostos pelas normas do BACEN. Circunstância que se insere no risco da atividade exercida. Com fundamento nos artigos 14, caput, do CDC, a instituição financeira bancária deve reparar o dano apontado nos autos. Todavia, reconhecida culpa concorrente do autor que não foi cuidadoso na negociação. Não bastasse, há severa inconsistência entre o valor supostamente creditado à concessionária e o valor da negociação. Infere-se que ambas as partes tiveram participação no evento danoso, o que atrai a incidência da culpa concorrente, com a devida aplicação do art. 945 do CC. Desse modo, cada uma responde na proporção de sua culpa. Danos morais. Inocorrência. Prejuízo decorrente da própria desídia do autor. Prejuízos cobertos pela condenação exarada em primeiro grau. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS do autor e

da ré.” (Apelação Cível nº [1097834-11.2022.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 13/09/23).

“AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Contrato de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia. Alegação de cobrança de valores em excesso e pretensão ao envio de boletos para pagamento das parcelas do financiamento. Depósito do valor que entende devido. Perícia judicial. Saldo em favor dos requerentes. Cobrança em excesso. Reconhecimento. Inadimplemento, contudo, das prestações vincendas no curso do feito. Não recebimento dos boletos que não afasta a obrigação dos autores ao pagamento das parcelas. Observância ao procedimento extrajudicial previsto na Lei n.º 9.514/97. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000030-27.2021.8.26.0634](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 27/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Expurgos inflacionários – Fase de cumprimento de sentença – Credor da penhora do rosto dos autos que alega ter direito de aceitar ou recusar proposta de acordo elaborada pela instituição financeira – Descabimento – A despeito de ter inegável interesse no pagamento da dívida, não tem o credor da aludida penhora legitimidade para recusar proposta de acordo, eis que não se sub-rogou nos direitos do credor dos autos principais – A penhora no rosto dos autos configura mera expectativa de recebimento – O agravante se sujeita à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito, não lhe sendo possível tomar o lugar do credor originário – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2193164-90.2023.8.26.0000](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 27/09/23).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO, SUBSÍNDICO E MEMBROS DO CONSELHO – ASSEMBLEIA POSTERIOR QUE, DURANTE O CURSO DA AÇÃO, AFASTOU-OS – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – Recurso dos réus que visa acautelar eventual indenização – Impossibilidade – Não havendo reconvenção, impossível a análise do julgamento sobre fatos indicados em recurso que teve a perda do objeto da ação – Eventual pedido de indenização que deve ser efetivado em ação própria pela parte interessada – Sentença mantida - Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1046118-74.2019.8.26.0576](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 06/09/23).

“CONDOMÍNIO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial do pedido. Condomínio réu que, em razão do inadimplemento das despesas de condomínio, efetuou o corte no fornecimento de água para a unidade devedora. Exercício arbitrário das próprias razões. Art. 187 do CC. Condômino inadimplente que está sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Além das sanções pecuniárias, a lei estabelece em favor do condomínio instrumentos processuais efetivos e céleres para se cobrar as dívidas condominiais, tais como: penhora da unidade devedora e execução do título extrajudicial. Diante de todos esses instrumentos colocados à disposição pelo ordenamento jurídico percebe-se que não há razão legítima para que o condomínio se valha de meios vexatórios de cobrança, como ocorreu no presente caso, sendo evidente a ofensa à dignidade humana. Danos morais devidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1018028-76.2022.8.26.0309](#), Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 13/09/23).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – QUEDA DE ENERGIA – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente mantenedora de estabelecimento comercial que narra queda do fornecimento de energia elétrica por 02 (dois) dias, resultando em perda de produtos alimentícios, custos com locação de gerador, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos ao fundamento de ausência de prova da queda de energia. Requerente que recorre alegando nulidade por cerceamento do direito de defesa pelo óbice da produção de provas. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de ampla dilação probatória a verificar os fatos narrados e eventual extensão dos danos. Anulação da sentença e retorno dos autos à Vara de origem para viabilizar a produção de provas. Recurso de apelação da requerente provido para anular a respeitável sentença recorrida para viabilizar a produção e prova oral, descabida a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1016468-16.2023.8.26.0002](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 21/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Cerceamento de defesa não caracterizado - Nulidade não configurada – Irresignação da seguradora e da autora - Culpa exclusiva de terceiro alegada pela corré que não tem o condão de afastar a responsabilidade da motorista que gerou o dano – Possibilidade de regresso a quem eventualmente tenha provocado

o evento danoso, conforme artigo 930 do Código Civil – Danos estéticos configurados – Apólice que prevê danos corporais - Exclusão de danos estéticos que deveria estar em destaque na apólice, conforme Art. 54, §4º, do CDC – Valor da indenização mantida – Danos morais configurados e bem fixados – Seguradora que deve ser condenada até o limite previsto na apólice - Corré que responde apenas contra riscos predeterminados, conforme o artigo 757, do Código Civil - Pretensão de reconhecimento de inexistência de limite da apólice afastada - Ônus das sucumbências redistribuídos - Recursos providos em parte.” (Apelação Cível nº [1010579-71.2020.8.26.0007](#), Rel. João Antunes, j. 28/09/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA** – Prestação de serviços de ensino – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – MÉRITO – Relação de consumo – Aplicação da legislação consumerista – Inversão do ônus da prova que não é automática – Ausência de verossimilhança nas alegações da ré ou de hipossuficiência do consumidor no caso concreto que desautoriza a inversão probatória tratada no art. 6º do CDC – Distribuição do ônus da prova segundo as regras gerais – Art. 373, I, do CPC – Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Relação jurídica havida entre as partes suficientemente demonstrada – Prova de quitação das parcelas cobradas que cabe à devedora-requerida – A disponibilização dos serviços educacionais pela instituição de ensino viabiliza a cobrança das parcelas não pagas, independentemente da frequência da estudante às aulas – Precedentes do C. STJ – Não demonstração de formalização da desistência – Curso devido até o cancelamento da matrícula em virtude da inércia da requerida ao e-mail enviado pela autora, equivalente a 21 dos 27 meses do curso – Juros de mora e atualização desde cada vencimento – Incidência da multa estipulada – Recurso do autor parcialmente provido, negado provimento ao da ré.” (Apelação Cível nº [1005251-12.2018.8.26.0564](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 29/09/23).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**LOCAÇÃO.** Embargos à execução. Sentença que julgou extintos os embargos à execução, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de suspensão da execução, em virtude de falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC, bem como julgou improcedentes os referidos embargos no tocante às matérias remanescentes. Interposição de apelação pela executada/embargante. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Observância do disposto no artigo 1.012, § 1º, do CPC. Questão que já se encontra prejudicada a esta altura do processo. Análise da alegação de falta de interesse processual. Execução originária (processo nº 1010906-57.2021.8.26.0564) foi ajuizada em maio de 2021, para reclamar crédito referente a aluguéis vencidos no período de abril de 2020 a fevereiro de 2021. Pedido de recuperação judicial da executada/embargante foi protocolado em julho de 2021, originando o processo nº 1000696-83.2021.8.26.0260, e teve o seu processamento deferido em agosto de 2021. Crédito almejado pela exequente/embargada se constituiu a partir dos respectivos vencimentos dos aluguéis reclamados, por se tratar de obrigações positivas, líquidas e com termo certo, conforme o artigo 397 do Código Civil. Crédito reclamado na execução originária deve se sujeitar à recuperação judicial da executada/embargante, pois a sua constituição é anterior ao pedido de instauração do processo recuperacional, conforme o artigo 49 da Lei nº

11.101/2005, tanto que a juíza a quo deferiu a expedição de certidão de objeto e pé para habilitação do aludido crédito no plano de recuperação judicial. Ocorrência de perda superveniente do interesse processual na modalidade adequação, já que, devido à instauração do processo recuperacional da executada/embargante, a execução originária deixou de ser via adequada para se buscar a satisfação do crédito almejado pela exequente/embargada. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para julgar procedentes os embargos à execução e, conseqüentemente, extinguir a execução originária (processo nº 1010906-57.2021.8.26.0564), sem resolução do mérito, em virtude de perda superveniente do interesse processual, conforme os artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do CPC. Exequente/embargada que deve ser isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais, pois a instauração do processo recuperacional se deu apenas após o ajuizamento da execução originária. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1027090-88.2021.8.26.0564](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 01/09/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Cobrança de reparação de danos – Contrato de locação em vigor que substituiu a anterior avença entre as partes - Ausência de vistoria inicial – Descrição do estado do bem locado no contrato que não revela pintura nova – Autor que, tampouco, comprovou nos autos essa condição – Inexistência de parâmetro de comparação de todos os itens de reforma reclamados, incluindo a pintura – Termo de saída que, apesar de assinado por representante das rés, consta ressalva de próprio punho por ele – Fotografias que, em rigor, não demonstram a existência de buracos e a necessidade de pintura interna e externa, a não ser em pontos específicos não detalhados na vistoria final e que não justificam a pintura da integralidade do imóvel de grandes proporções - Mensagens via aplicativo whatsapp que não são suficientes para comprovar sequer a existência de buracos nas paredes, e muito menos de outros reparos alegados – Comprovação, pelo autor, do pagamento de R\$60.000,00 ao aparente emissor da nota fiscal de fls. 497, ao depois cancelada, que não confirma a ligação do pagamento com eventuais reformas da *res locata*, mormente em razão da ausência de comprovação da situação inicial do imóvel – Provas orais requeridas pelo autor que não poderiam demonstrar fatos que reclamavam prova documental ou pericial – Ausência de cerceamento de defesa – Sentença mantida – Improvimento.” (Apelação Cível nº [1007369-29.2022.8.26.0011](#), Rel. Vianna Contrim, j. 14/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Autor que, ao retirar o veículo do estacionamento, foi imprudente ao ligar o veículo sem sequer entrar no automóvel, com as duas pernas para fora, e sem realizar todos os passos indicados no manual do veículo, especialmente o de verificar a posição da marcha, colocando-a no ponto morto e verificar o freio de mão antes de ligar a chave. Não obstante tenha o estacionamento réu deixado o veículo engatado na primeira marcha, e não, na marcha ré, pois o veículo estava estacionado em rampa, conforme manual do carro, o autor poderia ter impedido totalmente o acidente se tivesse tido o mínimo de diligências que lhe incumbia. Culpa exclusiva da vítima. Incidência do art. 14, §3º, II, CDC. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1110475-31.2022.8.26.0100](#), Rel. Moraes Pucci, j. 27/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil contratual. Incidência do Cód. de Defesa do Consumidor. Contrato de

depósito. Transferência da guarda da coisa, e, com esta, do dever de vigilância, determinante da responsabilidade (solidária) das sociedades requeridas. Dever das fornecedoras de indenizar os prejuízos materiais causados aos autores. Danos emergentes limitados aos gastos com o conserto do bem. Danos morais evidenciados. Patamar, todavia, reduzido, a fim de estar compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Julgamento extra petita não caracterizado. Pertinência subjetiva da demanda bem evidenciada. Sentença parcialmente alterada. Conexão. Reconhecimento. Análise casuística que revela a identidade de causa de pedir remota (contrato de depósito). PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – APELOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1046979-96.2020.8.26.0100](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 28/09/23).

“**COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (COSMÉTICO).** Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autora que alega ter utilizado produto fabricado e comercializado pelas corrés ("creme para limpeza facial") e, ao utilizar em seu, em março/2017, teria apresentado reações alérgicas, sendo necessária internação hospitalar por dois dias. Produto que se encontra devidamente registrado e aprovado pela Anvisa. Violação ao dever de informação não configurado. Predisposição excepcional da autora a uns dos componentes químicos do produto. Laudo que pericial que atestou "nexo de causalidade hipotético", vez que, submetida a investigação de possíveis desencadeantes, o teste de contato para substâncias padrões e cosméticas foi negativo. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o apelo da autora.” (Apelação Cível nº [1012144-36.2017.8.26.0020](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 29/09/23).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO CIVIL PÚBLICA.** AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE/PROPAGANDA DE ARMAS. Proibição. Inteligência do artigo 33 da Lei 10826/2003. Estatuto do Desarmamento. Questão de Ordem Pública Constitucional, que atine à definição constitucional dos valores da paz e da segurança, bem como das Normas que explicitam tais valores. Decorrencia do sistema constitucional brasileiro, que se adapta à ordem internacional de proteção da segurança cidadã e da paz. Monopólio do uso de armas pelas forças de segurança e defesa do Estado. Lei que proíbe o porte e a posse de armas. Hipóteses de autorização que figuram exceção ao conteúdo da lei. A posse e o porte de armas não configuram direitos, mas decorrem de autorização do Estado, de forma restritiva e atendendo aos comandos do sistema normativo. Armas que devem ser consideradas como coisas fora de comércio, tendo em vista a relação estabelecida pela norma que estipula a conexão de uma pessoa a uma arma, especificando os dois polos dessa relação. Não há livre circulação de armas, mas autorizações e registros específicos, que não permitem tradição seja inter vivos, seja causa mortis. De tal figuração sistemático-normativa decorre a restrição da propaganda de armas a publicações estritamente especializadas. Pertinência de atuação da Lei 8069/1990. Vedação de acesso de público infanto-juvenil a publicações que contenham propaganda de armas. Termo que inclui os meios digitais, assim, exemplificativamente, internet e seu conteúdo e redes sociais. Observação atinente ao website, que impõe a existência de meio técnico certificado e garantido que impeça acesso indiscriminado ao conteúdo, vedada, sem prejuízo, a propaganda. Observação quanto à necessidade de o órgão que atua como fiscal da lei,

para levar a cabo a extensão da pertinência subjetiva do dever consignado na presente decisão a outros casos semelhantes, para evitar decisão discriminatória ou desigual em sua extensão subjetiva. Agravo de Instrumento provido, por maioria de votos, declarados os votos do relator sorteado e da terceira-juíza. Observação relativa ao website e a questão de ordem técnica de vedação de acesso indiscriminado. Reconhecimento da questão de ordem pública constitucional relativa à vedação de propaganda, exceto em publicações especializadas, permanecendo a cognição apenas quanto às questões da multa do artigo 33 referido e da indenização imaterial coletiva para a cognição do Juízo de Primeiro Grau, quanto ao objeto da demanda. PROVIMENTO PARCIAL, COM OBSERVAÇÃO.” (Agravo de Instrumento nº [2027635-19.2023.8.26.0000](#), Rel. Alfredo Attié, j. 05/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A "TAURUS" IMPLEMENTASSE NOVOS AJUSTES, PARA PLENA ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES FIXADAS NO CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA – AGRAVANTE ALEGA QUE PROMOVEU OS AJUSTES DETERMINADOS EM JUÍZO; E, QUE A NOVA ADEQUAÇÃO REPRESENTA INOVAÇÃO PROCESSUAL – RELATA QUE OS NOVOS AJUSTES SERVEM PARA MACULAR A SUA IMAGEM PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR; E, EM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO. CONTRAMINUTA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PELA AGRAVANTE. RESPEITÁVEL DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO NAS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DE INFORMAÇÕES SOBRE PROIBIÇÃO GERAL DO PORTE DE ARMAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL; E, DE QUE O AUMENTO NA CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO TEM EFEITOS NOCIVOS À SEGURANÇA PÚBLICA DE TODA A SOCIEDADE, INVOCANDO, RESPECTIVAMENTE, OS ARTIGOS 1 E 3 ITEM "C" DO ANEXO "S" DO CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA. DISPOSITIVOS NOS QUAIS SE FUNDAMENTOU A RESPEITÁVEL DECISÃO TRATAM DE QUESTÕES DIVERSAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2062204-46.2023.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 05/09/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE FORAM FIXADOS NA SENTENÇA EM QUANTIA CERTA (R\$ 10.000,00) E MAJORADOS PARA R\$ 15.000,00 NO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO PELA SENTENÇA (23/02/2017), MAS TOMANDO POR BASE O VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO TERIA SENTIDO BENEFICIAR O RECORRENTE/VENCIDO E MANTER A MESMA BASE DE CÁLCULO DA SENTENÇA, DESPREZANDO A MAJORAÇÃO PELA SUPERIOR INSTÂNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PODE SER REVISTA DE OFÍCIO SEM IMPLICAR EM "REFORMATIO IN PEJUS" OU JULGAMENTO "EXTRA PETITA". RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2152576-41.2023.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 05/09/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Disparos incessantes de alarme em centro de distribuição de energia da concessionária ré, causando perturbação aos moradores de imóvel vizinho. Sentença de parcial procedência, condenando a ré Enel ao pagamento de indenização por dano moral de R\$ 10.000,00 (R\$ 5.000,00

para cada coautor), com correção desde o arbitramento e juros desde o trânsito em julgado. Recurso de ambas as partes. Autores que buscam a majoração do quantum indenizatório e fixação do termo inicial dos juros de mora a partir de janeiro de 2017 (subsidiariamente, a partir da propositura da ação). Ré que alega ausência de prova do dano. Disparos do alarme comprovados por vasto arcabouço documental, inclusive por ação ajuizada por outra moradora do condomínio, julgada procedente. Ré que confessou sua desídia, cabendo responder pelo ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. Dano moral comprovado. Quantum indenizatório que comporta majoração para R\$ 20.000,00 (R\$ 10.000,00 para cada autor), o que melhor atende à dúplici finalidade da condenação à reparação moral. Incidência da Súmula n.º 54 do STJ. Data de ocorrência do dano mais bem atestada a partir da época em que enviada a notificação extrajudicial pelo condomínio à ré (19/03/2021). Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008736-78.2022.8.26.0564](#), Rel. Alfredo Attié, j. 05/09/23).

“**APELAÇÃO.** Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgado extinto o pedido principal, por carência superveniente, e procedente a indenização por danos morais. Recurso do réu. Cessão de direitos de veículo financiado pelo autor, ao réu, que se comprometeu a pagar as prestações do contrato. Inadimplemento do réu configurado. Inaplicabilidade da exceção de contrato não cumprido, tese defensiva, ausente comprovação da simultaneidade das prestações. Dano moral. Cabimento. Inscrição no Cadin e protesto de título em nome do autor, além de multas por infração de trânsito após a tradição. Presunção de abalo em razão dos efeitos gerados pelas negativações indevidas. Preexistência de negativação legítima com reflexo no valor da indenização. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 385 do C. STJ, posto que o dano moral não se funda somente na negativação, mas também nos sentimentos de frustração, angústia e desequilíbrio no bem-estar do autor ao ter sua CNH suspensa e, depois, cassada pelo excesso de infrações de trânsito praticadas pelo réu. Redução do montante arbitrado que atende as diretrizes do art. 944 do CC e prestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. **Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000588-07.2019.8.26.0363](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 05/09/23).

“**APELAÇÕES** – Locação de imóvel comercial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis – Sentença de parcial procedência, com rescisão contratual, decretação do despejo e condenação em alugueres vencidos e vincendos não acobertados pela prescrição – Apelo da locatária, dos fiadores e da terceira ocupante do imóvel – Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade processual – Relação contratual que torna os contratantes partes legítimas e, a terceira ocupante, ilegítima – Ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa – Incabível o reconhecimento de “Nulidade de algibeira”, como pretende a locatária, em razão da ilicitude da conduta de não alegar a ilegalidade na primeira oportunidade – Existência de ação de usucapião em curso proposta pela terceira ocupante que não impede o julgamento da ação de despejo – Enquanto na usucapião se discute posse, a ação de despejo tem fundamento contratual, cujo entrelaçamento se adstringe à (in)existência do contrato de locação – Caso concreto em que a entrega das chaves pela locatária no ano de 1997 não foi comprovada – Depoimentos e documentos que demonstram a realização de pagamento de aluguéis até o ano de 2002 – Irrelevância do título pelo qual a terceira ocupou o imóvel no

período de vigência do contrato de locação – Fiança existente – Ausência de comprovação de que os locadores tenham sido notificados da intenção de exoneração dos fiadores – Valor dos aluguéis baseado em instrumento contratual assinado por locadores, locatária e fiadores, o que ilide a alegação de reconhecimento de aditamentos contratuais não comprovados nos autos – Coisa julgada da ação de despejo que, excepcionalmente, pode prejudicar terceiros na execução do julgado, como no caso de sub-locatários e ocupantes de imóvel cuja desocupação foi determinada em sentença – Redução dos honorários advocatícios contratuais – Não cabimento – Quantias fixadas em consonância com as circunstâncias do caso concreto – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Não ultrapassado o legítimo exercício do direito de ação e ao contraditório e à ampla defesa – Sentença mantida – Recursos IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1011128-52.2014.8.26.0020](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 05/09/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Aeronave com Reserva de Domínio" firmado no dia 26 de junho de 2020. Inadimplemento da promitente compradora, que é constituída em mora mediante notificação extrajudicial entregue no dia 04 de outubro de 2021. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na arguição preliminar de falta de interesse de agir, pugnando no mérito pela reforma da sentença para a improcedência. EXAME: interesse processual bem configurado, nas modalidades adequação e necessidade, já que a autora veiculou a pretensão de retomada da posse do bem através da via processual adequada. Inadimplemento incontroverso. Artigos 526 e 527 do Código Civil que facultam ao vendedor de coisa móvel, que reservou para si a propriedade do bem vendido até a quitação, a cobrança das prestações vencidas e vincendas ou a recuperação da posse do bem. Mera tolerância em relação aos pagamentos feitos em datas e em valores diversos dos ajustados que consubstancia mera liberalidade do credor, e não implica novação ou "supressio". Elementos indicadores constantes dos autos de que os demandados tinham ciência quanto à data, ao horário e ao local designados para a avaliação dos bens. Arguição de nulidade no tocante que consubstancia comportamento contraditório ("venire contra factum proprium"), vedado pelo ordenamento jurídico. Impugnação genérica em relação às conclusões do laudo pericial, que não comporta prestígio. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1122211-80.2021.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 26/09/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Rematrícula de aluno menor impúbere no Ensino Fundamental que foi condicionada, pela Instituição de Ensino ré, à apresentação de laudos médicos. Ajuizamento da Ação pelo aluno e por seus pais contra a Escola. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Instituição de Ensino ré, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral e da verba honorária sucumbencial. EXAME: prova dos autos, formada por documentos e depoimentos testemunhais, que confirma a recusa da Instituição de Ensino demandada à efetivação da rematrícula do aluno coautor, em razão da não apresentação de laudos médicos. Exigência que, embora destinada à prestação de serviço educacional mais adequado às necessidades da criança, tendo em vista suas aptidões, limitações, dificuldades e outras condições pessoais, não poderia implicar no adiamento, tampouco na recusa de rematrícula no Ensino Fundamental. Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pela ré com o Ministério Público que proibia expressamente a recusa de matrícula de alunos com deficiência. Conduta ilícita perpetrada pela ré bem evidenciada, ante a violação ao direito fundamental de acesso à educação e aos interesses

individuais da criança com deficiência. Impugnação à validade dos "prints" de conversas tidas entre as partes através do aplicativo "WhatsApp" que consubstancia comportamento contraditório, já que essa prova foi invocada pela própria demandada em seu favor nas razões recursais. Necessária observância do princípio "venire contra factum proprium". Padecimento moral indenizável bem evidenciado. Indenização arbitrada na sentença, no montante de R\$ 15.000,00, que deve ser reduzida para a quantia de R\$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados conforme os parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que não comportam redução. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº [1004494-37.2021.8.26.0071](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 26/09/23).

“APELAÇÃO – Prestação de Serviços - Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Perdas e Danos – Autora alega que firmou uma proposta de prestação de serviço junto as requeridas, a fim de implantar em todas as lojas o direito de uso de um novo software, ocorre que as requeridas não cumpriram com o prazo de entrega, pois, entregaram parcialmente o produto, inclusive, contendo várias falhas operacionais, que tornaram o programa inoperante - Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as requeridas, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insistem na improcedência da ação - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Bem caracterizado a relação de consumo e a inversão do ônus da prova – Inteligência dos artigos 2º, 3º §1º, §2º e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor Laudo pericial realizado pelo expert, que concluiu que somente 67,8 % dos equipamentos da autora possuíam o sistema instalado - Considerando-se que o inadimplemento contratual partiu das empresas requeridas, de rigor a rescisão contratual, sem qualquer ônus para a empresa autora. Apelação da autora, requerendo a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 300.000,00 – Exame: Deserção caracterizada - O r. despacho de minha relatoria determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso, todavia quedou-se inerte - O preparo recursal que constitui um dos requisitos da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição – Inteligência do artigo 1.007, §2º e § 4º, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida – RECURSOS DAS REQUERIDAS IMPROVIDOS E O RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [1074281-76.2015.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 26/09/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Direito de vizinhança. Uso nocivo da propriedade. Demandantes, moradores de condomínio edilício, que reclamam de perturbação ao sossego gerada por barulho excessivo produzido pelo correquerido Raphael, morador do apartamento situado imediatamente acima, pertencente ao pai dele, o correquerido Eros. SENTENÇA de parcial procedência da Ação. APELAÇÃO só dos requeridos, que visam à anulação da sentença em razão da desconsideração dos documentos juntados com os memoriais e em razão do entendimento de que os demandados não teriam negado a ocorrência de música alta, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, sob a argumentação de que as provas juntadas pelos autores foram "fabricadas", não tendo sido comprovado o alegado dano

moral indenizável. EXAME: nulidades acenadas não configuradas. Documentação juntada após o encerramento da Instrução que, como quer que seja, não teria o condão de modificar o desfecho dado à causa, que foi determinada por todo o conjunto probatório, e não apenas pela interpretação de que os demandados não negaram a existência de música alta. Prova dos autos, aliás, formada por documentos, fotografias, vídeo, depoimentos pessoais e testemunhas, que confirma com segurança a produção de barulho e ruído excessivo pelo correquerido Raphael, gerando perturbação ao sossego, à tranquilidade e à saúde dos vizinhos demandantes. Ausência de prova de que a documentação carreada aos autos, em especial as declarações dos moradores e dos trabalhadores do prédio, tenha sido elaborada por influência dos autores. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado. Indenização correspondente, contudo, que comporta redução para o montante de R\$ 10.000,00, sendo R\$ 5.000,00 para cada autor, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade da proporcionalidade. Multa diária bem aplicada, que tem amparo nos artigos 297 e 497 do Código de Processo Civil, mas que deve ser limitada ao montante de R\$ 10.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa, "ex vi" do artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº [1040598-38.2021.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 26/09/23).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da construtora para responder por débito condominial posterior à imissão na posse pela promissária compradora. Imposição de honorários advocatícios sucumbenciais. Inclusão da agravada por ordem judicial. Ação proposta somente contra o espólio da condômina inadimplente. É defeso penalizar o agravante por atender comando judicial. Verba honorária indevida. Recurso provido." (Agravado de Instrumento nº [2198815-06.2023.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 22/09/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos/bens em nome da executada via Infojud-ECF (Escrituração Contábil Financeira). Pretensão de reforma, para que haja prosseguimento da execução e busca dos ativos da devedora. Impossibilidade. Desproporcionalidade da medida. Quebra de sigilo que não traz benefícios à credora. Pendência de outros métodos para localização de ativos. Decisão mantida. Recurso desprovido." (Agravado de Instrumento nº [2194872-78.2023.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 12/09/23).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - Invalidez permanente decorrente de doença - Pagamento recusado - Ação de cobrança proposta pela segurada - Sentença de procedência - Exame pericial - Constatação de que os déficits físicos decorrem de doença e não de acidente - Invalidez funcional total e permanente por doença não caracterizada - Ausência de cobertura securitária - Inexistência de ilegalidade na cláusula contratual - Tese definida pelo Superior

Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.845.943/SP (Tema 1068) - Indenização inexigível - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro - Ação improcedente - Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1000676-26.2021.8.26.0185](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 05/09/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu, pretendendo a redução dos valores cobrados atinentes às mensalidades em decorrência da alteração da forma com que ministradas as aulas em decorrência da pandemia. Descabimento. Impossibilidade, sem que se tenha buscado pela via própria a revisão dos termos da relação jurídica, de se invocar genericamente o quadro de pandemia para afastar a caracterização da mora, mormente como matéria defensiva em demanda voltada justamente a extrair as consequências do inadimplemento. Ainda que assim não fosse, em reforço de argumentação, o réu seguiu usufruindo dos serviços educacionais, valendo-se, pois, do integral cumprimento da prestação da instituição de ensino. Modificação do modelo de aulas por força da crise sanitária instaurada pela pandemia e por imposição do Poder Público. Ausência, de todo modo, de demonstração quanto à propalada queda na qualidade dos serviços prestados pela autora pura e simplesmente em razão da alteração do método de ensino disponibilizado. Sistema remoto de teletransmissão das aulas adotado, cumprindo-se integralmente as disciplinas planejadas, alterando-se, assim, tão somente a interface utilizada para que as mesmas ocorressem. Redução da carga horária que, em se tratando de ensino infantil, deu-se em razão da provável supressão dos horários de recreação e que não necessariamente implica diminuição da qualidade de ensino. Custos extraordinários arcados pela autora com vistas à viabilização do novo sistema de aulas, justamente para satisfazer a contraprestação dos serviços para os quais foi contratada. Inadimplemento das mensalidades, outrossim, incontroverso. Sentença de procedência confirmada. Apelação do réu desprovida.” (Apelação Cível nº [1013417-34.2021.8.26.0562](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 22/09/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – Aquisição de caminhão "zero quilômetro" – Vício pré-existente comprovado – Substituição por outro veículo de valor superior – Dever de reparação integral pelos prejuízos sofridos pela autora – Devolução dos valores gastos com transferência, licenciamento e IPVA, além da troca do baú, porque decorrentes da necessidade de substituição do veículo, despesas que a autora sofreu novamente – Despesas com terceirização de entregas não comprovadas – Dano moral inexistente– Embora pessoa jurídica possa ser vítima de dano moral, não houve, no caso em exame, ofensa ao nome ou depreciação do conceito da autora no mercado – Alteração da disciplina da sucumbência – Recurso da autora não provido, recurso da ré provido em parte.” (Apelação Cível nº [1013869-75.2021.8.26.0196](#), Rel. Silvia Rocha, j. 26/09/23).

“PREVIDÊNCIA PRIVADA - Pretensão de revisão do benefício de complementação, em virtude do reconhecimento de verbas de natureza remuneratória pela Justiça do Trabalho – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Preliminar de nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional – Inocorrência – Ainda que tenha havido omissão ou deficiência na fundamentação da sentença, o art. 1.013, §1º, do então vigente CPC/2015 permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, não havendo que se falar em nulidade ante a ausência de prejuízo – Mérito – As verbas sobre as quais incidem a contribuição previdenciária, reconhecidas em reclamação trabalhista geram reflexos no valor inicial do benefício - Modulação

dos efeitos das decisões proferidas pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo - REsp. 1.312.736/RS e Resp. 1.778.938/SP - Revisão admitida em razão do ajuizamento desta demanda ter acontecido em data anterior à prolação das decisões nos Recursos Especiais 1.312.736/RS e 1.778.938/SP. Destarte, de rigor a condenação de Fundação CESP a proceder a revisão do benefício percebido pelo autor, consideradas as verbas concedidas pela Justiça do Trabalho, sobre as quais incida a contribuição ao INSS. Condenada ainda fica a CESP, ao pagamento de eventuais diferenças apuradas, por conta da revisão determinada. Não pode passar sem observação, todavia, que o C. STJ deixou claro em sede de recurso repetitivo, que conquanto admitido o recálculo, o pagamento fica condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo participante, ou seja, o autor, e pela patrocinadora (Eletropaulo), nos termos do Regulamento vigente na ocasião da concessão do benefício de suplementação. O montante será definido em estudo técnico atuarial. Em verdade, há que se impor ao patrocinador e concomitantemente ao autor, a obrigação de fazer consistente na recomposição, junto a entidade de previdência, das reservas, no que diz respeito especificamente à contribuição por ele, patrocinador, devida. A revisão, a apuração do montante correspondente às diferenças e definição do valor relativo ao prévio custeio, acontecerão em sede de cumprimento de sentença, respeitada, é claro a prescrição quinquenal. Juros de mora devidos a partir da data da comprovação da recomposição da reserva matemática, autorizada a compensação entre os valores a serem vertidos pelo autor a título de recomposição da reserva matemática e os valores devidos pela entidade de previdência privada a título de complementação do benefício – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido – Recurso da ré, em parte, não conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0042935-22.2018.8.26.0100](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 29/09/23).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de veículo automotor, com financiamento bancário. Vícios de qualidade, justificando enjeitar o produto. Abordagem para resolução do vínculo, com disciplina reparatória. Juízo de parcial procedência. Recurso da autora. Parcial provimento, para estender a responsabilidades a agente financeiro. Apelo de litisconsorte passiva (concessionária de veículos), a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [0047280-72.2007.8.26.0114](#), Rel. Carlos Russo, j. 06/09/23).

“APELAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA CONTENDO PLEITO INDENIZATÓRIO NA SEARA MORAL – SERASA LIMPA NOME – INSERÇÃO DE DADOS REFERENTE À DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - Pode o Magistrado apenas corrigir de ofício o valor da causa quando não houver correlação entre o valor atribuído e o proveito econômico pretendido ou o conteúdo patrimonial da demanda, sendo certo que, em casos em que houver desproporcionalidade entre o montante buscado a título de danos morais e o dano efetivamente suportado pela parte é questão de mérito e não enseja modificação de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. - A prescrição atinge a pretensão, desprovendo a obrigação do elemento cuja doutrina alemã clássica alcunhou de Haftung. Sabe-se que a obrigação é dividida em Schuld, o débito em si, e Haftung, a responsabilidade, concepção dualista da obrigação que se encontra

consolidada na doutrina. A prescrição, ao fulminar a pretensão (alguns, como Pontes de Miranda, chegam a defender que a prescrição torna ineficaz a pretensão, prevalecendo, contudo, a extinção desta), retira da obrigação a responsabilidade do devedor, que não mais pode ser coagido a adimplir com o que lhe restou da obrigação (o Schuld). - No caso dos autos, inobstante não tenha ocorrido a negativação do nome da consumidora, houve a cobrança de valores indevidos, com a inclusão da dívida em plataforma de negociação denominada "SERASA LIMPA NOME", sem que fosse comprovada a contratação do serviço, situação essa que pressupõe que o nome está "sujo", ou seja, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas o que influencia eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras, bancos e outros concedentes de crédito no mercado, para analisarem o perfil do consumidor. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011857-80.2023.8.26.0564](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 19/09/23).

“DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. Por se tratar de demanda consumerista, vedada a intervenção de terceiros. Eventual ação de regresso deverá ser intentada em processo autônomo. NULIDADE. Alegação de ausência de fundamentação. Sentença que preencheu os requisitos do artigo 489 do Código de Ritos. Devidamente motivada a decisão, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo o MM. Juízo a quo exposto as razões de seu convencimento. "A função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2ª Turma, REsp nº 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996). **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.** Furto de veículo em *vallet* do restaurante. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Insurgência de ambas as partes. Responsabilidade do estabelecimento comercial reconhecida. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Configurada a falha na prestação de serviços do restaurante réu, que se beneficia com a utilização do estacionamento. **DANOS MATERIAIS.** Configurados. Necessidade de devolução do preço do veículo furtado, de acordo com a tabela Fipe da época dos fatos. Valor a ser corrigido desde o evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. **DANOS MORAIS.** Tendo havido o necessário comando judicial para a reparação material, forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da contrariedade ou de aborrecimento. Danos morais indenizáveis inexistentes *in casu*. **LUCROS CESSANTES.** Necessidade de efetiva demonstração do prejuízo alegado. Não ocorrência em no caso em apreço. **ÔNUS SUCUMBENCIAIS.** Sucumbência recíproca mantida. Rejeitadas as preliminares. **Recurso da autora desprovido. Provida em parte a apelação da ré somente para afastar os danos morais.**” (Apelação Cível nº [1000068-68.2021.8.26.0010](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 20/09/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços de salão de beleza – Pacote "dia de noiva" – Cerceamento de defesa não configurado – Relação de consumo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Violação do direito básico do consumidor à informação de forma clara e adequada – Descumprimento do dever de informação e da oferta à consumidora que enseja o dever de indenizar também por danos morais – Valor fixado em observância às peculiaridades do caso e em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade – Honorários sucumbenciais majorados – Sentença reformada – Recurso

provido em parte.” (Apelação Cível nº [1080049-39.2022.8.26.0002](#), Rel. Monte Serrat, j. 26/09/23).

“1. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMPRESA PARTICULAR PRESTANDO SERVIÇO PARA AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 2. Apelação do corréu DAEP (autarquia municipal): Arguição de ilegitimidade passiva. Autarquia contratante da empresa que realizava obras no local do acidente e da qual o condutor do veículo é empregado. Responsabilidade do órgão público contratante. Legitimidade mantida. 3. Excludentes de responsabilidade não verificadas. Comprovação de que a causa primária do falecimento da vítima foi o acidente, e não doença da vítima preexistente. **4. Apelação da autora.** Danos materiais. Gastos com funeral e despesas correlatas não comprovados. Não demonstrada a contratação de terceiro para cuidar da autora, que - aliás - faleceu no curso da ação. Ausente prova cabal de dependência econômica em relação ao falecido. 5. Danos morais. Inconteste que o falecimento prematuro do cônjuge impactou, negativamente, o estado anímico da autora. Verba que comporta majoração, sendo cabível a fixação em quantia que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao duplo caráter da verba indenizatória, sem implicar em enriquecimento indevido da parte. **6. Recurso do réu DAEP desprovido. Recurso da autora provido em parte, para majorar a indenização moral e impor aos requeridos verba honorária de 10% sobre a condenação. 7. Sentença parcialmente reformada.”** (Apelação Cível nº [1007197-77.2016.8.26.0438](#), Rel. Paulo Alonso, j. 29/09/23).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBSERVAÇÃO EFETUADA. A impugnação ao benefício da gratuidade judicial foi objeto de apreciação na sentença, de modo que a revisão do que se decidiu deveria ter sido pleiteada mediante a interposição de apelação. Não há possibilidade de suscitar a matéria nas contrarrazões, que a tanto não se destinam, até porque não se trata da situação prevista no artigo 1.009, § 1º, do CPC. **COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA CASADA CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.** 1. No caso, a fabricante passou a comercializar o produto sem um dos componentes essenciais ao seu uso normal e não demonstrou que deu liberdade de escolha à consumidora para utilizar peça de marca diversa. Assim, a situação apresentada nos autos configura venda casada, na medida em que se obriga a consumidora a adquirir carregador de celular em separado para que possa utilizar regularmente o telefone adquirido. 2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.” (Apelação Cível nº [1025768-49.2022.8.26.0224](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 05/09/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES DA CONDÔMINA, SOB OS FUNDAMENTOS DE QUE DA CONVENÇÃO CONSTA CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PARA OS CASOS DE FURTO NO INTERIOR DE ÁREA PRIVATIVA E DE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA CULPA GRAVE DOS PREPOSTOS DESTES OU FALHA DE EMPRESA DE SEGURANÇA POR ELE CONTRATADA – AUTORA QUE NADA AMEALHOU PARA CORROBORAR SUA NARRATIVA, TORNANDO INEVITÁVEL O RECHAÇO DA DEMANDA EM SUA INTEGRALIDADE – REGRA GERAL, O CONDOMÍNIO NÃO TEM O DEVER DE GUARDA, DEVENDO SUA RESPONSABILIDADE PARA AS HIPÓTESES DE ROUBO OU FURTO EM UNIDADES AUTÔNOMAS OU ÁREAS COMUNS ESTAR CONSIGNADA EM CONVENÇÃO OU NO REGIMENTO INTERNO. NA ESPÉCIE, AO REVÉS, APURA-SE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. TAMBÉM NÃO SE VISLUMBRA QUE O ENTE DESPERSONALIZADO HAJA, DE ALGUMA OUTRA FORMA, ASSUMIDO A ESPECÍFICA OBRIGAÇÃO DE PROPORCIONAR A SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS NO QUE TANGE ÀS UNIDADES PRIVATIVAS DE CADA UM DELES E O DEVER DE GUARDA DOS BENS QUE AS GUARNECEM. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CONTRIBUIÇÃO, CULPOSA OU DOLOSA, DE PREPOSTO DO CONDOMÍNIO PARA A CONSUMAÇÃO DO SUPOSTO CRIME, POR CARÊNCIA PROBATÓRIA, NÃO SUPEROU O CAMPO DA MERA ILAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013943-35.2020.8.26.0562](#), Rel. Francisco Casconi, j. 19/09/23).

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DE MOTONETA EM RODOVIA. CULPA DO RÉU CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. 1.- Entre dois possíveis agentes de um mesmo ato lesivo, é de se considerar como culpado aquele que teve melhor oportunidade de evitá-lo e não o fez. O conjunto probatório é desfavorável à tese defensiva do réu de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, ante a falta de verossimilhança em face das evidências probatórias coligidas. 2.- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 3.- Quem realizada conversão sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente. **APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO, DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO.** Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos, tendo os autores trazido orçamentos e notas fiscais relativos aos gastos despendidos tanto para conserto da motoneta, quanto do aparelho de telefonia celular descrito nos autos, além daqueles despesas referentes às despesas médicas limitando-se o réu apelante a efetuar impugnação genérica dos valores em debate. **APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA FIXADA EM R\$5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.** Evidente que o evento noticiado nestes autos causou grande sofrimento aos autores, de modo que deve ser realizada a correspondente reparação. Emerge dos autos que o grau de ofensa à integridade física dos apelados e a particularidade do caso justificam a manutenção da indenização do dano moral em R\$ 5.000,00

para cada um deles, valor esse fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. **RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORES QUE SUCUMBIRAM EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.** Verificado nos autos que os autores vitoriam-se na quase totalidade dos pedidos formulados, é de rigor imputar ao réu a responsabilidade pela inteireza das verbas de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.” (Apelação Cível nº [1015191-33.2021.8.26.0196](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 27/09/23).

“**APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO.** Irrelevância. O pagamento é devido ainda que a contraprestação destinada à seguradora estiver vencida. Inteligência do artigo 7º da Lei nº 6.194/74. Exegese da Súmula nº 257 do E. STJ. Ausência de distinção em relação ao fato de ser o beneficiário proprietário do veículo causador do dano. Resolução Normativa do Conselho Nacional de Seguros Privados que não se sobrepõe à lei em sentido formal. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1021441-30.2020.8.26.0451](#), Rel. Rosangela Telles, j. 28/09/23).

“**PROCESSUAL CIVIL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA.** Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação. Além disso, não é necessário, em caso de ação regressiva, o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda. **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTO – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.** Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização do valor pago em decorrência de contratos de seguro firmados entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. No caso, no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, de rigor a procedência da ação.” (Apelação Cível nº [1094766-87.2021.8.26.0100](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 29/09/23).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CONDOMÍNIO EDÍLIO** – Ação de reparação de danos morais proposta por condômina proprietária da unidade imediatamente inferior à cobertura do prédio, que, durante 2 anos, sofreu com infiltração de águas pluviais – Indenização por dano moral arbitrada em R\$ 6.000,00 –

Recurso do condomínio - Dano moral evidenciado – Autora que durante anos teve seu imóvel acometido por patologias oriundas de infiltrações de águas pluviais por deficiência na cobertura, rufos e calhas do edifício - Nada há nos autos que indique a realização de manutenções preventivas pelo condomínio - Evidente demora em providenciar solução ao entrave de forma definitiva – Prejuízos que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento - Valor arbitrado que atende à finalidade objetivada e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1012544- 91.2022.8.26.0564](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 22/09/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE APARELHO CELULAR NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM LOCAL DESTINADO AO SISTEMA DRIVE THRU. Autoras pretendem a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de roubo de celular, com emprego de violência, ocorrido quando se utilizavam do sistema denominado drive-thru, disponibilizado pela ré dentro de suas dependências. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Relação consumerista. Inversão do ônus probatório. Autoras que indicaram claramente o local dos fatos e o horário em que ocorreu o roubo. Presença de elementos suficientes à verossimilhança do relato inicial. Responsabilidade pela segurança do consumidor verificada. Inteligência do artigo 14 do CDC. Ré que, ao disponibilizar o serviço de drive-thru, deve fornecer a segurança que o consumidor dele podia esperar. Serviço defeituoso, que expôs as autoras a intercorrências como a dos autos, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno. Danos morais. Indenização devida. Situação que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, provocando abalo e angústia íntima, a ponto de justificar a indenização pretendida. Quantum indenizatório fixado que se mostra adequado aos prejuízos experimentados, sem incorrer em locupletamento ilícito por parte das requerentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009294-35.2022.8.26.0278](#), Rel. Mary Grün, j. 28/09/23).

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA – REVOGAÇÃO DO MANDATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO IGUAL À HIPÓTESE DE PRESTAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO - FIXAÇÃO PROPORCIONAL CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM TABELA DE HONORÁRIOS ELABORADA PELA INSTITUIÇÃO DE CLASSE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1107668-38.2022.8.26.0100](#), Rel. Andrade Neto, j. 29/09/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Invasão do perfil social mantido pelo autor no Instagram por terceiros fraudadores que passaram a ofertar produtos aos seus seguidores – Falha na prestação do serviço configurada – DANOS MORAIS – Inexistência de prova do grande abalo moral e psicológico suportado pelo autor – Danos morais não caracterizados, constituindo os fatos mero dissabor e aborrecimento que não atingem patamar indenizável - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - Autor que deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Sentença reformada – PROVIDO O RECURSO DO RÉU, IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.” (Apelação Cível nº [1002304-28.2023.8.26.0590](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 29/09/23).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores. Prestação de serviços. Armazenamento de arquivos na nuvem (Dropbox). Autor que teve sua conta desativada por violação aos termos de uso. Material com conteúdo relacionado à pedofilia. Reconhecimento na sentença, sem recurso neste tópico. Controvérsia apenas quanto aos termos de uso. Relação de consumo. Contratação por meio virtual. "Termos de serviço do Dropbox" e "Política de Uso Aceitável", que preveem a possibilidade de rescisão unilateral sem aviso prévio em caso de armazenamento de materiais relacionados à exploração sexual infantil. Documentos facilmente acessíveis no site da ré. Impossibilidade de alegação de desconhecimento pelo consumidor. Rescisão unilateral. Possibilidade. Mantido, entretanto, o dever da ré de disponibilizar ao autor todo o material existente em sua conta, excetuado aquele relacionado à pornografia infantil. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007543-72.2021.8.26.0011](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 04/09/23).

“ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de danos materiais – Batida traseira – Colisão envolvendo veículos de grande porte e automóvel – Regras de trânsito – Circulação de veículo de carga de tamanho considerável – Exigência de providências para evitar acidentes, com supervisão das autoridades de trânsito e concessionária da rodovia – Ausente prova de interdição da pista ou alerta aos demais motoristas no local do acidente – Possibilidade de trânsito pela pista – Sinalização – Descumprimento da legislação de trânsito – Artigos 26, II, 28 e 29, II, todos do Código de Trânsito Brasileiro – Culpa concorrente – Danos materiais comprovados – Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [0010419-91.2011.8.26.0132](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 06/09/23).

“COMPRA E VENDA – Smartphone – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Alegado defeito de fabricação – Produto com a tela trincada – Cerceamento de defesa não reconhecido – Garantia não prestada pela assistência técnica da fabricante a pretexto de mau uso por parte do consumidor, ausente vício de fabricação – Falta de prova inequívoca de que o aparelho foi recebido com a tela trincada – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1039364-48.2021.8.26.0576](#), Rel. Sá Duarte, j. 14/09/23).

“EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM AÇÃO DE DESPEJO – EMBARGANTES QUE INVADIRAM O IMÓVEL – OCUPAÇÃO CLANDESTINA QUE NÃO GERA POSSE OU DIREITOS SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS.” (Apelação Cível nº [1000874-31.2021.8.26.0228](#), Rel. Luiz Eurico, j. 29/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos. Conta em rede social. Suspensão de monetização sem justo motivo. Determinação de restabelecimento. Indenização por lucros cessantes devida e estabelecida de acordo com a média dos ganhos que o recorrido deixou de auferir nos últimos

doze meses. Sentença mantida. Apelação não provida” (Apelação Cível nº [1016485-49.2023.8.26.0100](#), Rel. Mario A. Silveira, j. 29/09/23).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Recurso adesivo. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Negociações para instalação de marca estrangeira no Brasil. Autor que pretendia ser sócio das operações no país, alegando ter trabalhado ao redor da marca, agendando reuniões com seus contatos e com o aluguel de local para sediar a futura empresa. Ausência de contrato assinado. Representante da marca que desiste do negócio e realiza posteriormente a instalação da empresa no Brasil e das suas operações sem o intermédio do autor. Autor que pleiteia "indenização por perda da chance, na modalidade lucros cessantes". Sentença de improcedência. Apelação do autor que não merece prosperar. Recurso adesivo da ré que comporta parcial acolhimento. Primeira sentença anulada para produção de prova oral. Segunda sentença parcialmente reformada apenas para afastar a prescrição em relação ao pedido de perda da chance. Pedidos em relação a danos materiais, indenização por dano moral e perda do tempo útil preclusas, diante de ausência de recurso contra o acórdão que apenas afastou a prescrição em relação ao pedido de perda da chance e determinou a análise provas pelos Juízo de origem para verificação se a instalação da ré no país ocorreu ou não em razão do trabalho realizado pelo autor e quais seriam os clientes de fato captados pelo autor em favor da ré. No retorno a Origem, o autor não manifestou interesse na produção de outras provas. Perda da chance e lucros cessantes que são institutos distintos. Autor que pretendia indenização pela perda da chance visando obter lucros cessantes pelo que teria deixado de ganhar com lucros e dividendos se tivesse se tornado sócio com 14% do capital da ré. Conjunto probatório dos autos que não demonstra que o trabalho realizado pelo autor em 2012, até o início de 2013, tenha resultado na instalação da ré no país em 2016. Autor que assumiu que os últimos contatos entre as partes se deram no início de 2013, mudou-se do país, e parou de dar sequência às tratativas, seguindo com sua vida, não podendo reclamar por lucros cessantes dos quais não corroborou para a obtenção. Não demonstrada chance séria e real do autor concretizar o projeto de instalação da ré no país com sua atuação em 2012/2013, não comprovada a captação de clientes. Mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado que não enseja indenização pela perda da chance. Precedentes. Caso que não se enquadra nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC, restando afastada a pretensão do autor de alteração dos honorários para fixação por equidade em razão do alto valor resultante. Aplicação do tema repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP). Pretensão da ré de majoração do percentual de honorários para 17%. Média complexidade da causa, considerável tempo de tramitação, grande quantidade de documentos, audiência para oitiva de testemunhas, prolação de três sentença e interposição de recursos, que demandam o aumento do percentual fixado em sentença para 12%, mantida a base de cálculo. Sentença parcialmente reformada apenas em relação ao percentual dos honorários advocatícios. Honorários majorados. **APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1016910-86.2017.8.26.0100](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 25/09/23).

“**RECURSOS DE APELAÇÃO. (i)** Ação de indenização por danos morais. Relação consumerista. Fato do serviço. Acidente de consumo. Autor atingido na testa por haste de metal em loja mantida em

shopping center da cidade. **(ii)** Sentença de improcedência. **(iii)** Insurgência do autor. Irresignação impróspera. **(iv)** Ainda que seja indubitosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre as partes, com a inversão do ônus da prova dela decorrente (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), era dever do autor, enquanto consumidor, fazer mínima prova dos fatos constitutivos do direito alegado (artigo 373, inciso I, do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu. Autor que não demonstrou o dano moral pelo qual quer se ver indenizado, não provando, minimamente que fosse, quais valores de sua personalidade teriam sido gravemente abalados pelo evento noticiado nos autos. Gravidade da dor moral que se mede por padrões objetivos que se manifestam no mundo fenomênico, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, mas afastando-se de fatores subjetivos, suscetíveis de sensibilidade exacerbada, apreciando-se a gravidade em função da tutela do direito. Simples juntada de fotografia com bandagem na testa, ou o fato de que, ao tempo do ocorrido, se encontrava em recuperação pós-cirúrgica (evento sem qualquer relação com o fato apurado nos autos), que não bastam para comprovar a alegada dor moral, notadamente quando do acidente não decorreram maiores complicações ao apelante, como atesta laudo de tomografia computadorizada do crânio realizada no mesmo dia do evento. Improcedência que se impunha. **(v) Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1020110-24.2022.8.26.0554](#), Rel. Issa Ahmed, j. 28/09/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de cobrança. Ilegitimidade passiva dos fiadores, em razão da invalidade da garantia, porquanto desprovida de outorga uxória. Exegese do art. 1.647, III, do CC, e da Súmula 332 do C. STJ. Concedida pelos locadores isenção dos aluguéis cobrados na inicial, improcede o pedido de cobrança. Comprovada a infração contratual pelo trespasse do ponto comercial instalado no imóvel sem prévia e escrita anuência dos locadores, é devida a multa livremente estipulada pelas partes. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1022668-13.2020.8.26.0562](#), Rel. Gomes Varjão, j. 29/09/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE RECUSA DE MATRÍCULA EM RAZÃO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS PRESCRITAS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INADIMPLEMENTO DA ALUNA EM CURSO ANTERIOR. DÉBITO PRESCRITO INCONTROVERSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO EFETUOU A COBRANÇA NO PRAZO LEGAL. RECUSA DA MATRÍCULA PARA CURSO DIVERSO QUE CONFIGURA COBRANÇA INDIRETA E ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE NO CASO DO ART. 5º, DA LEI 9.850/95, POR SE TRATAR DE CONTRATO DISTINTO. NEGATIVA DA MATRÍCULA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL CAPAZ DE GERAR ABALO MORAL, AGRESSÃO À PERSONALIDADE OU OFENSA À DIGNIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA. Apelação provida em parte.” (Apelação Cível nº [1001243-53.2023.8.26.0196](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 29/09/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Loja em shopping center. Ação de prestação de contas. Sentença que julgou extinto o feito por falta de interesse processual. Insurgência da autora. Não acolhimento. Celebrado o distrato, as partes assinaram instrumento conferindo quitação recíproca quanto às obrigações contratuais. Ausência de nulidade. Forças negociais equivalentes. Contrato bilateral, sinalagmático, oneroso, simétrico e paritário. Ausência de interesse de agir, na medida

em que, outorgada quitação, não há interesse na apresentação de contas. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1135514-30.2022.8.26.0100](#), Rel. Rômolo Russo, j. 29/09/23).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**LOCAÇÃO.** Ação de despejo por falta de pagamento. Sentença de procedência. **Inconformismo da ré/locatária.** Apelante que afirma que teve relacionamento amoroso com o locador falecido e que este a desincumbiu do pagamento de alugueres, tendo ainda 'doador' o imóvel a ela. Ausência de provas para demonstrar o alegado. Pedido subsidiário de suspensão da ação de despejo até o julgamento definitivo da ação de usucapião distribuída pela apelante. Descabimento. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1023967-88.2021.8.26.0562](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 13/09/23).

“**LOCAÇÃO COMERCIAL.** A concessão de parcelamento da dívida não é suficiente para gerar a exoneração da fiança, uma vez que não configura novação ou moratória do débito, até porque não caracterizada essa intenção pelas partes. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1021821-95.2022.8.26.0576](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 18/09/23).

“**DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** – Construção irregular de lavanderia e área de lazer em imóvel vizinho – Produção de ruídos excessivos – Comprovação – Inexistência - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1000337-39.2018.8.26.0196](#), Rel. Melo Bueno, j. 28/09/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS** – Ligações telefônicas e mensagens publicitárias reiteradas à Autora – Cabível a obrigação de fazer, no sentido de a Requerida se abster de realizar novas ligações e envio de mensagens à Autora – Não configurado o dano moral – **SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA**, para condenar a Requerida na obrigação de fazer consistente na cessação de ligações e mensagens para a linha de telefonia móvel do Autor – Caracterizado o dano moral – **RECURSO DA AUTORA PROVIDO**, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 6.600,00.” (Apelação Cível nº [1010421-63.2022.8.26.0292](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 29/09/23).

“**CIVIL. VIZINHANÇA.** Ação de obrigação de fazer (adotar providências para cessar suposto barulho excessivo causado por cães) cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Conjunto probatório que não confere respaldo às alegações formuladas na petição inicial, impondo a rejeição do pedido do autor. Aplicação da regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003429-23.2021.8.26.0001](#), Rel. Mourão Neto, j. 29/09/23).

“APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Reativação da conta de usuária excluída da plataforma digital "iFood". Ré que não apontou qual "termo e/ou condição geral de contratação" supostamente foi violado pela usuária, muito menos especificou qual a "melhor prática comercial" que teria sido inobservada por ela. Exclusão indevida, injustificada, assim como a retenção dos repasses. Apuração dos valores a serem restituídos pela ré à autora em sede de liquidação de sentença. Art. 324, inciso III, c/c 509, ambos do CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ausência de repercussão na esfera extrapatrimonial da parte autora. Mero aborrecimento, desgosto ou contrariedade que integra o cotidiano e que não reflete na responsabilização por parte do suposto ofensor. NÃO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DA APELANTE AUTORA. Dolo processual não comprovado. Artigo 80 do CPC. Desprovido o apelo da ré e parcialmente provido o apelo da autora.” (Apelação Cível nº [1002164-26.2021.8.26.0505](#), Rel. Lídia Conceição, j. 21/09/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviço. Tiktok. Autora que teve sua conta desativada, por motivo supostamente desconhecido. Sentença de improcedência. Autora que se intitula influenciadora digital e modelo. Ré que alega a ocorrência de violação aos termos de serviço e diretrizes da comunidade. Vedação expressa à veiculação de conteúdo envolvendo "nudez e atividades sexuais de adultos". Autora que, no curso do processo, não enfrenta de forma específica a questão relacionada à referida proibição, tampouco nega a produção de conteúdo adulto. Contrarrazões e alegações finais genéricas. Argumentos acerca da adequação das suas postagens à regra mencionada e juntada de cópias de perfis ativos de usuárias que supostamente produzem conteúdo semelhante, que somente foram suscitados em apelação. Alegada existência de tratamento desigual entre os usuários. Inovação recursal. Recurso não conhecido, nessa parte. Documentos juntados na inicial que indicam a ciência da autora sobre as razões da desativação de sua conta e, além disso, provam que o perfil continha conteúdo sugestivo e em linguagem adulta relacionada à gratificação sexual. Elementos que indicam conduta que se insere na definição de "nudez e atividades sexuais de adultos" dada pela ré em suas diretrizes. Autora que declara utilizar a plataforma da ré para atrair usuários interessados em seus serviços, divulgando a "plataforma de assinatura" em que disponibiliza seu trabalho. Autora que auferia renda por número de assinantes cooptados e utiliza seu perfil na rede Tiktok como canal direto de acesso ao conteúdo veiculado na "plataforma de assinatura", vinculando-a à ré. Omissão quanto à natureza dos serviços prestados e do conteúdo produzido, disponível na referida plataforma divulgada. Conjunto probatório que dá respaldo à solução conferida à controvérsia pelo Juízo a quo, rejeitando a pretensão autoral, e confere verossimilhança às alegações da ré. Sujeição da autora aos termos de uso da rede social Tiktok. Exclusão da conta de usuário, na hipótese de violação dos termos de uso do serviço. Possibilidade. Ré que se desincumbiu "a contento" de seu ônus probatório. Inteligência do art. 371, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1105558-66.2022.8.26.0100](#), Rel. Milton Carvalho, j. 25/09/23).

“AÇÃO COMINATÓRIA. Condomínio edilício. Propositura destinada a obrigar condômino a recolocar porta balcão entre a sala de estar e a varanda. Modificação interna da unidade que não

importou na alteração da fachada do edifício, nem afetou outras partes comuns. Precedentes. Improcedência da ação confirmada. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1005855-96.2022.8.26.0704](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 28/09/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Estelionatário que se passando pelo Autor obtém transferência da linha telefônica da operadora Vivo S/A para Claro S/A e retira R\$14.317,08 da sua conta bancária digital. Falha na prestação do serviço. É incumbência da concessionária zelar pela exatidão dos dados cadastrais daqueles com quem negocia. Circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral bem arbitrado em R\$8.000,00. Sentença confirmada. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1000854-69.2022.8.26.0595](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 28/09/23).

“APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Internação na modalidade particular. Fato incontroverso. Internação que perdurou mais do que os dias contratados. Inexistência de coação ou estado de perigo. Réu que não demonstrou que os valores cobrados, embora elevados, sejam incompatíveis com os praticados no mercado. Transferência para o SUS que não se operou de plano em razão da gravidade do quadro clínico da paciente que veio a falecer. Contraprestação devida. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1037638-10.2019.8.26.0576](#), Rel. Walter Exner, j. 28/09/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO COMINATÓRIA (abstenção de uso da marca "Savoy"), cumulada com pedido indenizatório. Decisão que deferiu antecipação de tutela. Agravo de instrumento. Comprovadas a titularidade e a vigência do registro marcário pela agravada. Reprodução integral de marca mista pela agravante. Partes que atuam em ramos empresariais semelhantes. Contrafação apta a ocasionar confusão entre os consumidores. Precedentes. Probabilidade do direito da agravada que afasta "periculum in mora" inverso. "A probabilidade do direito sobre a marca é comprovada pela prova do registro, depósito, pré-uso, notoriedade ou outro direito formativo gerador. Não é necessário demonstrar o dolo do infrator, pois ele responde por mera culpa. A urgência que justifica a concessão da liminar advém da necessidade de impedir a continuidade do uso indevido da marca. O desvio de clientela é dano irreparável ou de difícil reparação, pois é sempre muito difícil mensurar e obter pleno ressarcimento para os prejuízos sofridos. O receio de que a liminar cause prejuízos ao réu não é óbice à concessão da liminar, pois 'o juiz não pode [...] ficar com as mãos amarradas para a repressão de um ilícito'. O indeferimento da liminar também causa efeitos irreparáveis ao autor, devendo o juiz tutelar o direito mais provável em detrimento do direito que for mais incerto" (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº [2174563-36.2023.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 13/09/23).

“SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – Ação declaratória e de repetição de valores - Decreto de procedência – Contratação tendente a investimento em empreendimento, voltado, especificamente, à aquisição de equipamentos para consultórios, salas de procedimentos, salas de cirurgia, de eventos e de recepção de "Day Hospital" – Alegação de descumprimento contrato por parte da requerida (sócia ostensiva) – Decreto de despejo da requerida por falta de pagamento de verbas locatícias referentes ao imóvel previsto para ser utilizado no empreendimento – Culpabilidade da ré, caracterizada sua inadimplência – Elaboração de "Acordo de Investimentos e Outras Avenças" realizada com o escopo de garantir as condições gerais estabelecidas na conta de participação – Coligação das avenças, sem a possibilidade de serem submetidas a um exame separado e estanque - Desde o nascedouro, a execução do contrato de sociedade está prejudicada e a culpabilidade da ré é inafastável, o que, aplicado o art. 475 do CC/2002, impõe a declaração de rescisão e a condenação à restituição do valor investido - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000189-88.2022.8.26.0260](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 14/09/23).

“FALÊNCIA – Alienação dos ativos – Nulidade – Inocorrência – Ausência de prévia intimação do Ministério Público e das Fazendas sobre o ato – Hipótese em que o objeto da hasta pública estava avaliado em R\$500.000,00 e foi arrematado por R\$700.000,00 – Ausência de prejuízo confirmada nesta instância – Princípio da instrumentalidade das formas – 'Pas de nullité sans grief' – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2075837-27.2023.8.26.0000](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 14/09/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CLÍNICA MÉDICA. CORRÉS QUE PERTENCIAM AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA AUTORA. POUCO TEMPO DEPOIS DO DESLIGAMENTO, ABRIRAM A EMPRESA CORRÉ, COM ATUAÇÃO NO MESMO RAMO E

BASE TERRITORIAL, MELHOR DIZENDO, MENOS DE 100 METROS DE DISTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DA AUTORA. CÓPIA NÃO AUTORIZADA. ENVIO DE E-MAILS PARA NÃO PACIENTES DAS CORRÉS. ILICITUDE. DANOS MATERIAIS DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R\$50.000,00. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1132957-17.2015.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 27/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial com previsão de deságio dos créditos trabalhistas e opções diversas de livre escolha aos seus titulares. Questão econômica. Soberania da Assembleia Geral de Credores. Condições necessárias ao soerguimento da empresa. Aprovação de 99,75% dos titulares de créditos trabalhistas. **CORREÇÃO MONETÁRIA**. Atualização de créditos com base na Taxa Referencial. Impossibilidade. No patamar em que a TR se encontra nos últimos anos, ela não é apta a recompor o poder da moeda. Índice muito inferior à inflação do período. A sua previsão como fator de correção monetária dos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial acarreta inaceitável deságio implícito. Ilegalidade reconhecida. Substituição da TR pela Tabela Prática do E. TJSP. **CLÁUSULAS ILEGAIS**. Afastamento, de ofício, das cláusulas 3.1.4 e 3.1.5 do plano de recuperação. Descabida a previsão de celebração de acordo para encerramento de processos judiciais, administrativas e arbitrais, mediante o pagamento de R\$ 1.000,00 àqueles que ajuizaram ações, pois há evidente violação da paridade entre os credores. Não se pode admitir também a imposição da opção B aos credores retardatários, que poderão livremente escolher entre as opções A e B para recebimento de seus créditos. Deságio dos créditos trabalhistas não pode alcançar os titulares de créditos decorrentes de acidente de trabalho, mas apenas os créditos derivados da legislação trabalhista. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.**” (Agravo de Instrumento nº [2097789-62.2023.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 27/09/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres – Decisão de origem que julgou procedente a dissolução parcial da sociedade ESCOLA MUNDO AZUL LTDA e fixou como data-base para a apuração dos haveres o sexagésimo dia após a citação das rés/agravantes – Inconformismo das rés/agravantes. Oposição ao julgamento virtual – Rejeição – Hipótese que não se enquadra nos casos previstos do art. 937 do CPC, tampouco no art. 146, §4º, do Regimento Interno deste E. TJSP – Ausência de nulidade no julgamento de forma virtual – Julgamento virtual mantido. Preliminar de nulidade – Julgamento extra petita – Inocorrência – Autoras/Agravadas que deduziram pedido de dissolução parcial de sociedade, sob o fundamento de quebra de *affectio societatis* - Rés/Agravantes que, em sede de contestação, impugnaram o pedido de dissolução parcial da sociedade, rechaçando a quebra de *affectio societatis* – Decisão proferida na origem que acolheu o pedido de dissolução parcial da sociedade com fundamento no direito de retirada das autoras/agravadas - Inexistência de inovação - Direito de recesso que é justificável pelo desinteresse do sócio em permanecer na sociedade – Desaparecimento da *affectio societatis* – Incidência do art. 5º, XX, da CF e art. 1029 do CC – Cerceamento de defesa não configurado - Preliminar rejeitada. Mérito – Julgamento antecipado parcial do mérito – Decisão que decretou a dissolução parcial da empresa ESCOLA MUNDO AZUL LTDA e fixou a data-base para a apuração dos haveres – Insurgência das rés/agravantes - Não acolhimento – Direito de retirada de sócio que tem natureza potestativa e prescinde de ordem judicial – Inteligência do art.

5º, XX, da CF e do art. 1029 do CC - Desinteresse das autoras/agravadas em permanecer na sociedade – Direito de recesso que tem como fundamento a própria quebra da *affectio societatis* - Fixação da data-base para fins de apuração de haveres que pode ser revista até o início da perícia designada – Exegese do art. 607, caput, do CPC – Autoras/Agravadas que não notificaram previamente as rés/agravantes do interesse em exercer o direito de recesso – Inaplicabilidade de interpretação extensiva do art. 605, II, do CPC – Fixação da data-base que deve considerar a data da citação dos sócios e da sociedade dissolvenda - Precedentes desta C. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inaplicabilidade do art. 605, IV, do CPC – Caso concreto que se diferencia da exclusão de sócios – Impossibilidade de retroceder a data-base para a data da propositura da ação, diante da não comprovação da ciência inequívoca das rés/agravantes do interesse de retirada das autoras/agravadas – Julgamento antecipado parcial do mérito que autoriza a fixação de verbas sucumbenciais - Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil – Precedente do E. STJ – Rés/Agravantes que expressamente rejeitaram a possibilidade de dissolução da sociedade ESCOLA MUNDO AZUL – Ônus sucumbenciais fixados diante do princípio da causalidade - Sucumbência mínima das autoras/agravadas que não autoriza a redistribuição das despesas processuais – Ausência de fixação dos honorários do art. 85, § 11, do CPC - Decisão agravada reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2037660-91.2023.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 20/09/23).